REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPÍTULO I – INFORMACIÓN EMPRESARIAL

ARTÍCULO 1°. OBJETIVO:

El presente documento constituye el Reglamento Interno de Trabajo adoptado por Procesados Margarita S.A.S., empresa dedicada a la transformación y manejo de productos plásticos, domiciliada en la calle 74 Sur N.º 87B-77, Bogotá D.C. El reglamento regirá para todos los trabajadores vinculados a Procesados Margarita S.A.S, ya sea en su sede principal, instalaciones complementarias o en cualquier otra dependencia o sucursal que llegue a establecerse dentro o fuera de su domicilio actual.

Este reglamento tiene como propósito establecer, regular y garantizar las condiciones generales de trabajo, los derechos y deberes tanto del empleador como de los trabajadores, así como las normas de comportamiento, medidas de prevención en seguridad y salud en el trabajo, cuidado ambiental y procedimientos disciplinarios, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Las disposiciones contenidas en este Reglamento Interno de Trabajo forman parte integrante de los contratos individuales de trabajo, ya sean escritos o verbales, que se hayan celebrado o se celebren entre Procesados Margarita S.A.S. y sus trabajadores, y se acogen a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, así como a las demás normas laborales, reglamentarias y jurisprudenciales aplicables en la República de Colombia, salvo estipulación en contrario que, en todo caso, solo podrá ser más favorable al trabajador.

Tanto el empleador como sus trabajadores quedan sujetos al cumplimiento de este reglamento, el cual será de obligatorio acatamiento desde el momento en que entre en vigor, previa autorización de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo correspondiente, y su debida socialización a todo el personal de Procesados Margarita S.A.S.

1.1 Información Empresarial

Razón social: Procesados Margarita S.A.S.
NIT: 900.509.538-1
Objeto social: Transformación y manejo de productos plásticos.
Domicilio principal: Calle 74 Sur N.º 87B-77, Bogotá D.C.

- **Misión**:
  Ser un aliado estratégico en la gestión integral de residuos sólidos postindustriales y postconsumo convencionales, promoviendo su aprovechamiento y transformando los residuos plásticos en materias primas secundarias de alta calidad que impulsen la economía circular.
  Trabajamos con excelencia, responsabilidad e innovación, bajo un Sistema Integrado de Gestión, convencidos de que el compromiso de nuestros colaboradores y el aprovechamiento responsable de los residuos contribuyen a la protección del medio ambiente, al desarrollo sostenible y a la generación de valor para nuestros clientes y la sociedad.

- **Visión**:
  Para el año 2030, ser una empresa líder en Bogotá en la gestión integral y el aprovechamiento sostenible de residuos sólidos postindustriales y postconsumo convencionales, reconocida por transformar residuos plásticos en materias primas secundarias de alto valor, impulsando la economía circular y el desarrollo sostenible. Nos distinguiremos por la excelencia de nuestro Sistema Integrado de Gestión, la innovación, el compromiso de nuestros colaboradores y la generación de valor para nuestros clientes, la sociedad y el medio ambiente.

- **Valores organizacionales:**

  - **Responsabilidad**: Cumplimos nuestros compromisos con ética, seriedad y transparencia, respondiendo por nuestras acciones y resultados.
  - **Calidad**: Trabajamos para alcanzar la excelencia en nuestros procesos, productos y servicios, garantizando el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes.
  - **Trabajo en equipo**: Fomentamos la colaboración, el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo para alcanzar objetivos comunes.
  - **Innovación**: Promovemos nuevas ideas, tecnologías y formas de trabajo que nos permitan mejorar continuamente nuestros procesos y generar mayor valor.
  - **Compromiso ambiental**: Actuamos con conciencia y responsabilidad frente al medio ambiente, promoviendo el aprovechamiento de los residuos y la reducción de los impactos ambientales.
  - **Economía circular**: Transformamos los residuos en nuevas oportunidades, reincorporando materiales aprovechables a los ciclos productivos y contribuyendo a un modelo de producción más sostenible.
  - **Respeto**: Valoramos a nuestros colaboradores, clientes, proveedores, aliados, comunidades y al medio ambiente, promoviendo relaciones basadas en la dignidad y el buen trato.
  - **Honestidad y transparencia**: Actuamos con integridad, claridad y coherencia en nuestras relaciones comerciales, laborales y sociales.
  - **Servicio al cliente:** Escuchamos y comprendemos las necesidades de nuestros clientes, buscando ofrecer soluciones oportunas, confiables y de valor.
  - **Seguridad y bienestar**: Promovemos espacios de trabajo seguros y saludables, donde la protección de nuestros colaboradores sea una prioridad.
  - **Sostenibilidad**: Buscamos generar valor económico, social y ambiental de manera equilibrada, pensando en el presente y en las futuras generaciones.
  - **Compromiso social**: Contribuimos al bienestar de nuestros colaboradores y de las comunidades con las que interactuamos, promoviendo oportunidades y prácticas responsables.
  - **Disciplina**: Cumplimos procedimientos, estándares y acuerdos, entendiendo que la constancia y el orden son fundamentales para lograr resultados sostenibles.

- **Mejora continua:** Evaluamos permanentemente nuestros procesos para identificar oportunidades de mejora, prevenir errores y hacer cada vez más eficientes nuestras operaciones.
- **Sentido de pertenencia**: Nos sentimos parte de una organización familiar con trayectoria, aportando con orgullo, compromiso y responsabilidad al crecimiento de Procesados Margarita S.A.S

ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El presente Reglamento Interno de Trabajo aplica a todos los trabajadores vinculados laboralmente con Procesados Margarita S.A.S., sin distinción de su cargo, nivel jerárquico, modalidad de contratación, forma de remuneración, antigüedad o tipo de jornada laboral, ya sea esta ordinaria, especial o flexible.

Esta normatividad es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de planta como para quienes se encuentren bajo contratos a término fijo, indefinido, por obra o labor, de aprendizaje o cualquier otra modalidad que permita la legislación laboral vigente. Igualmente, aplica a los trabajadores que desarrollen sus funciones en la sede principal, en sucursales, en instalaciones temporales o externas, o en cualquier otro lugar donde Procesados Margarita S.A.S ejerza sus operaciones.

La aplicación de este reglamento se extiende a todas las actividades desarrolladas dentro del marco de la relación laboral, incluyendo aquellas realizadas fuera del centro habitual de trabajo, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de los deberes y funciones asignadas por Procesados Margarita S.A.S. También cobija a los trabajadores durante su participación en eventos institucionales, capacitaciones, desplazamientos por razón de trabajo y actividades organizadas o autorizadas por Procesados Margarita S.A.S.

En consecuencia, todo el personal vinculado con Procesados Margarita S.A.S. está obligado a conocer, respetar y cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento desde el momento de su vinculación laboral y durante toda la vigencia del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 3°. LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO:

Dirección principal: Calle 74 Sur N°87B-77, Bogotá D.C.

Además, la empresa cuenta con otras sedes operativas y logísticas, distribuidas estratégicamente para el cumplimiento de sus funciones y servicios. A continuación, se listan las diez sedes actuales:

- CALLE 74 SUR N°87B-77 – BOSA (ECA 1)

- CALLE 40A SUR N°91A-04 – KENNEDY (ECA 2)
- CALLE 40A SUR N°91A-16 PISO 1– KENNEDY (ECA 3)
- CRA 87B # 83 SUR-10– BOSA (ECA 4)
- CRA 93A # 38-08 SUR-KENNEDY (ECA 5)
- CRA 87B N° 83 SUR 16– BOSA (ECA 6)
- CRA 95# 42G-SUR 14 – KENNEDY (ECA 7)
- CL 38 NO 99 A SUR 09 PI 1– KENNEDY (ECA 8)
- CL 74 A SUR #87 B- 21P 1-BOSA (ECA 9)
- CRA 87B 83 SUR 7 – BOSA (ECA 10)
- PLANTA DE ALPINA CATG

Horarios de trabajo

El horario de trabajo de los colaboradores de Procesados Margarita S.A.S. vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo o indefinido se establece de acuerdo con las necesidades operativas de cada centro de trabajo y con lo pactado en los respectivos contratos, en concordancia con la legislación laboral vigente.

- Sede Bogotá

  Para los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo o indefinido que desarrollan sus actividades en las sedes de Bogotá, el horario habitual es:

  Martes a viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., con una (1) hora destinada para el almuerzo.
  Sábados de 7: 00 a.m a 1:00 pm
  Lunes: no se establece jornada ordinaria para este personal, salvo que por necesidades operativas, programación de actividades o disposición previamente comunicada se determine una jornada diferente, de conformidad con la legislación laboral vigente.

- Planta de Alpina – CATG
  Para los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo o indefinido que prestan sus servicios en la Planta de Alpina – CATG, el horario habitual es:

  Lunes a viernes: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., con treinta (30) minutos de descanso.
  Sábados: de 6:00 a.m. a 11:00 a.m., con treinta (30) minutos de descanso.

  El horario establecido para la Planta de Alpina – CATG podrá presentar modificaciones de acuerdo con las necesidades operativas, procedimientos de ingreso, turnos, programación y demás disposiciones establecidas por Alpina, teniendo en cuenta que Procesados Margarita S.A.S. presta un servicio dentro de sus instalaciones. En estos casos, la empresa realizará los ajustes operativos correspondientes y comunicará oportunamente las modificaciones al personal, garantizando el cumplimiento de las disposiciones laborales aplicables.

- Contratistas independientes

  Las personas vinculadas con Procesados Margarita S.A.S. mediante contratos de prestación de servicios desarrollan sus actividades con autonomía técnica, administrativa y operativa, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones establecidos en sus respectivos contratos.

CAPÍTULO II – CONDICIONES DE ADMISIÓN:

ARTÍCULO 4°. REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN:

Para ser considerado como candidato a un cargo en Procesados Margarita S.A.S., todo aspirante deberá participar en un proceso de selección definido por Procesados Margarita S.A.S. La simple entrega de documentos no implica la aceptación ni vinculación como trabajador, ya que estos son recibidos únicamente para su análisis, evaluación y estudio previo antes de cualquier contratación.

Procesados Margarita S.A.S tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios para evaluar la idoneidad del aspirante:

1. Requisitos documentales generales:

- Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía o de extranjería.
- Certificados de estudios aprobados y títulos obtenidos.
- Hoja de vida actualizada.
- Referencias personales y laborales verificables.

2. Requisitos adicionales para personal extranjero:

- Cédula de extranjería vigente o pasaporte con visa de trabajo autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Permiso especial de permanencia o permiso de trabajo emitido por Migración Colombia, según sea el caso.

- Afiliación o vinculación a EPS y fondo de pensiones autorizado en Colombia.

3. Observaciones generales:

Procesados Margarita S.A.S. se reserva el derecho de aceptar o rechazar una postulación luego del análisis de la documentación y la evaluación de los resultados obtenidos en las etapas del proceso de selección. La contratación efectiva solo se realizará cuando se haya cumplido con todos los requisitos legales y corporativos exigidos.

ARTÍCULO 5°. PERÍODO DE PRUEBA:

El aspirante deberá someterse al proceso de selección que incluye pruebas técnicas, académicas, psicológicas y examen médico definido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Procesados Margarita S.A.S para demostrar su aptitud para el trabajo respectivo.

PARÁGRAFO:
Procesados Margarita S.A.S. no exigirá, en ningún caso, prueba de embarazo a las aspirantes mujeres como requisito para su vinculación laboral, de conformidad con el Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia, el Convenio No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Resolución 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Solo cuando se trate de actividades consideradas como de alto riesgo para la gestación, podrá solicitarse voluntariamente la realización de este examen con fines exclusivamente preventivos y de protección a la salud.
Igualmente, no se exigirá como requisito de ingreso la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA), conforme a lo establecido en el Decreto Reglamentario 0559 de 1991, Artículo 22, en aras de proteger la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo.

ARTÍCULO 6°. CONTRATACIÓN FORMAL:

Una vez el aspirante haya cumplido con los requisitos documentales y haya aprobado satisfactoriamente el proceso de selección se procederá a formalizar la relación laboral mediante la suscripción de un contrato individual de trabajo, el cual podrá celebrarse por escrito , conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.

El contrato especificará, entre otros aspectos:

- La naturaleza de las funciones a desempeñar.

- El tipo de contrato y modalidad.

- La jornada laboral y el salario.
- Las condiciones de afiliación a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación).
- El lugar de ejecución de las labores.
- Las condiciones específicas acordadas entre las partes.

Procesados Margarita S.A.S. entregará copia del contrato al trabajador cuando este se haya celebrado por escrito, junto con constancias de afiliación a los sistemas de seguridad social y parafiscales, de conformidad con la normativa vigente.

Todo trabajador que ingrese a Procesados Margarita S.A.S participará en un programa de inducción y capacitación básica, orientado al conocimiento de las normas internas, la cultura organizacional, la prevención de riesgos laborales, y las políticas corporativas de Procesados Margarita S.A.S.

CAPÍTULO III – CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 7°. OBLIGACIÓN DE VINCULACIÓN DE APRENDICES.

Procesados Margarita S.A.S. dará cumplimiento a la cuota mínima obligatoria de aprendices que le sea determinada por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con la legislación laboral vigente, el número de trabajadores que determine la normativa aplicable y las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.

El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo desarrollen. Su finalidad es facilitar la formación teórico-práctica del aprendiz mediante su vinculación a una empresa patrocinadora y el desarrollo de actividades relacionadas con su proceso formativo.

De acuerdo con la Ley 2466 de 2025, el aprendiz tendrá derecho al apoyo de sostenimiento mensual y a las garantías laborales y de seguridad social que correspondan según la etapa y modalidad de formación, incluyendo, cuando resulte aplicable, prestaciones sociales, auxilios, vacaciones, afiliación y cotización al Sistema de Seguridad Social Integral y demás derechos establecidos en la legislación vigente.

La duración del contrato de aprendizaje estará determinada por el programa de formación y no podrá superar los tres (3) años, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Cuando Procesados Margarita S.A.S. se encuentre obligada a cumplir con una cuota de aprendizaje y opte por la monetización total o parcial de la cuota, se realizará el pago correspondiente al SENA de acuerdo con las condiciones, valores y procedimientos establecidos por la legislación vigente. Actualmente, la Ley 2466 de 2025 establece una

monetización equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada aprendiz que no sea contratado, cuando corresponda.

Procesados Margarita S.A.S. realizará las gestiones correspondientes ante el SENA y demás entidades competentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la cuota de aprendices y los contratos de aprendizaje, de acuerdo con la normatividad vigente.

ARTÍCULO 8°. CONDICIONES DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE.

El contrato de aprendizaje tendrá una duración y condiciones acordes con el programa de formación del aprendiz y la normatividad vigente. Durante la etapa lectiva o productiva, la empresa brindará el apoyo económico correspondiente, conforme a la normatividad establecida por el SENA y el Ministerio de Trabajo.

ARTÍCULO 9°. DERECHOS Y DEBERES DEL APRENDIZ.

El aprendiz deberá cumplir con sus responsabilidades académicas y de formación, observar las normas internas de Procesados Margarita S.A.S y respetar el Reglamento Interno de Trabajo en lo que le aplique. Procesados Margarita S.A.S, por su parte, proporcionará los medios, recursos y orientación necesarios para que el aprendiz pueda desarrollar adecuadamente sus actividades formativas.

ARTÍCULO 10°. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE.

El contrato de aprendizaje podrá darse por terminado por las causales previstas en la ley, tales como incumplimiento grave del reglamento, bajo rendimiento académico, pérdida del cupo por parte del SENA o por cumplimiento del tiempo pactado en el contrato.

CAPÍTULO IV – PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 11°. DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL PERÍODO DE PRUEBA:

El período de prueba es la fase inicial del contrato de trabajo, durante la cual el empleador podrá evaluar las competencias técnicas, actitudinales y operativas del trabajador para el desempeño del cargo asignado, y el trabajador, a su vez, podrá valorar las condiciones laborales, organizacionales y contractuales ofrecidas por Procesados Margarita S.A.S.
Este período tiene como propósito fundamental verificar la idoneidad recíproca de la relación laboral, conforme a lo establecido en el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 12°. ESTIPULACIÓN FORMAL DEL PERÍODO DE PRUEBA:

El período de prueba deberá establecerse de forma expresa y por escrito en el contrato individual de trabajo. En caso de no estipularse de esta manera, se entenderá que la relación laboral está regida en su integridad por las normas generales del contrato de trabajo, según lo dispone el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 13°. DURACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA:

La duración del período de prueba no podrá exceder los dos (2) meses.

En los contratos a término fijo inferiores a un (1) año, dicho período no podrá ser superior a la quinta parte del tiempo inicialmente pactado, sin que en ningún caso sobrepase los dos (2) meses, conforme a lo establecido por el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 14°. TERMINACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA:

Durante el período de prueba, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral, en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso y sin lugar a indemnización.

No obstante, si finalizado el período de prueba el trabajador continúa prestando sus servicios con el consentimiento expreso o tácito del empleador, se entenderá que la relación laboral se rige desde su inicio por las normas generales del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 15°. DERECHOS DEL TRABAJADOR EN PERÍODO DE PRUEBA:

El trabajador en período de prueba gozará, desde la fecha de inicio del contrato, de todos los derechos laborales establecidos en la legislación colombiana vigente, incluyendo afiliación y cobertura al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y condiciones contractuales pactadas, de conformidad con el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo.

CAPÍTULO V– TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS:

ARTÍCULO 16°. CLASIFICACIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN EL TIPO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

Trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios:

Son aquellos contratados para realizar labores esporádicas, de corta duración, no superiores a un (1) mes, y que no corresponden a las actividades normales, permanentes o habituales de Procesados Margarita S.A.S.

Estos trabajadores estarán sujetos a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, especialmente lo señalado en los artículos 223 literal b), 228 literal b), 230, 247, 251 literal b), 289 y 306, en lo que respecta a sus derechos laborales y el reconocimiento de sus prestaciones sociales.

Trabajadores a término fijo:

Se consideran trabajadores a término fijo aquellos vinculados mediante contratos que tienen una duración determinada, la cual podrá ser:

- Inferior a un (1) año: Cuando se celebra un contrato de trabajo a término fijo cuya duración inicial sea inferior a un (1) año, se permitirá su prórroga sucesiva por un período igual o inferior al pactado inicialmente, pero únicamente hasta en tres (3) oportunidades consecutivas. Cada una de estas prórrogas deberá constar por escrito, y su firma deberá realizarse antes del vencimiento del contrato vigente, tal como lo exige la legislación laboral colombiana.

  Es importante tener en cuenta que, si al cumplirse la tercera prórroga, el empleador y el trabajador deciden continuar con la relación laboral, la cuarta renovación generará automáticamente una prórroga del contrato por el término de un (1) año completo, sin

perjuicio de que en el futuro se continúen realizando renovaciones por iguales períodos anuales, siempre que exista voluntad de las partes y se conserve el acuerdo por escrito.

En este sentido, una vez el contrato haya sido prorrogado en más de tres ocasiones bajo la modalidad de duración inferior a un año, se configurará una modificación automática del término contractual, por ministerio de la ley, hacia un período de doce (12) meses, es decir, un (1) año. Las prórrogas que se realicen después de este momento se regirán bajo las reglas del contrato a término fijo igual o superior a un año.

El empleador deberá velar porque este proceso se realice en estricto cumplimiento del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes, garantizando la debida notificación y formalización de cada prórroga mediante comunicación escrita enviada al trabajador con antelación suficiente.

Asimismo, el empleador debe recordar que la terminación de este tipo de contrato requiere preaviso mínimo de treinta (30) días antes del vencimiento del plazo pactado. De no cumplirse con esta obligación, el contrato se entenderá prorrogado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado, o por un (1) año si ya ha superado las tres prórrogas permitidas en el caso de contratos de duración inferior a un año.

- Igual o superior a un (1) año y hasta tres (3) años: Los contratos de trabajo celebrados por un término fijo igual o superior a un (1) año y hasta tres (3) años deberán constar siempre por escrito, incluyendo de manera expresa el término de duración acordado entre las partes. Este tipo de contrato podrá prorrogarse indefinidamente por períodos iguales al inicialmente pactado, salvo que las partes estipulen de manera expresa una modificación del plazo en futuras prórrogas.

  En este sentido, si el contrato se firmó por uno (1), dos (2) o tres (3) años, su renovación se efectuará automáticamente por el mismo período, en tanto no exista una manifestación contraria por alguna de las partes, y siempre que no medie un incumplimiento que dé lugar a la terminación anticipada del vínculo laboral.

  En caso de que el empleador no desee prorrogar el contrato, deberá notificarlo por escrito al trabajador, con una antelación mínima de treinta (30) días calendario respecto a la fecha de vencimiento del plazo contractual vigente. Este preaviso deberá ser claro, oportuno y entregado de forma que quede constancia de su recepción. El incumplimiento de esta obligación por parte del empleador tendrá como consecuencia la renovación automática del contrato por un período igual al pactado originalmente.

  Excepción: Cuando el contrato tenga una duración igual o inferior a treinta (30) días calendario, no será obligatorio el preaviso de no renovación, dado el carácter transitorio y breve de la vinculación.

Es importante señalar que estas disposiciones operan sin perjuicio de lo establecido en otras fuentes normativas que regulan las relaciones laborales, tales como convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos individuales de trabajo o laudos arbitrales vigentes, los cuales podrán establecer condiciones más beneficiosas para los trabajadores y, por tanto, prevalecerán en el marco del principio de favorabilidad.

Trabajadores a término indefinido:
Se consideran trabajadores a término indefinido aquellos vinculados mediante contrato de trabajo que no tiene una fecha de terminación previamente establecida, extendiéndose en el tiempo mientras subsistan las causas que le dieron origen y las partes cumplan con sus obligaciones contractuales.

Este tipo de contrato podrá celebrarse de forma verbal o escrita; sin embargo, se recomienda su formalización por escrito con el fin de establecer con claridad las condiciones laborales, funciones, salario, jornada y demás aspectos relevantes de la relación laboral.

La terminación del contrato a término indefinido podrá darse por cualquiera de las causales establecidas en la ley, incluyendo:

- Mutuo acuerdo entre las partes
- Justa causa, debidamente comprobada
- Decisión unilateral del empleador sin justa causa, caso en el cual habrá lugar al pago de la indemnización correspondiente, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral vigente
- Renuncia voluntaria del trabajador

En los casos de terminación sin justa causa por parte del empleador, se deberá reconocer la indemnización correspondiente según el tiempo de servicio del trabajador y el tipo de salario devengado, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.

El empleador deberá garantizar en todo momento el respeto al debido proceso, especialmente en los casos de terminación con justa causa, permitiendo al trabajador ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Contrato por prestación de servicios:
El contrato por prestación de servicios corresponde a una modalidad de naturaleza civil o comercial, mediante la cual una persona natural o jurídica se obliga a ejecutar una actividad o prestar un servicio a favor de Procesados Margarita S.A.S., de manera autónoma e independiente, sin que exista subordinación laboral.

En este tipo de contrato no se configura una relación laboral, razón por la cual no hay lugar al reconocimiento de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, ni demás derechos propios de un contrato de trabajo.

El contratista desarrollará sus actividades con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, asumiendo los riesgos propios de su actividad y utilizando sus propios medios y herramientas, salvo que contractualmente se pacte algo diferente.

El pago de honorarios se realizará conforme a lo pactado en el contrato respectivo, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y, cuando sea aplicable, la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura.

ARTÍCULO 17°. RÉGIMEN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

Procesados Margarita S.A.S. aclara que las personas naturales o jurídicas con quienes se suscriban contratos de prestación de servicios, ejecución de obras o desarrollo de labores específicas —ya sea en beneficio directo de Procesados Margarita S.A.S o de terceros— no serán considerados en ningún caso como trabajadores, representantes, intermediarios, agentes ni subordinados de la compañía.

Los contratistas independientes actuarán bajo su propia cuenta y riesgo, manteniendo total autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera en el desarrollo de las actividades objeto del contrato. En virtud de esta independencia, serán los únicos responsables por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, laborales, fiscales, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales frente a su personal y frente a las autoridades competentes. Esto incluye, pero no se limita, al pago de salarios, prestaciones sociales, afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, así como al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de higiene, seguridad industrial y legislación laboral.

De igual forma, cualquier subcontratista que sea vinculado por decisión del contratista principal, ya sea con o sin la autorización expresa de Procesados Margarita S.A.S., no será considerado empleado, dependiente ni representante de esta última. Incluso en los casos en que Procesados Margarita S.A.S autorice expresamente la subcontratación de la totalidad o una parte de la obra, labor o servicio contratado, dicha autorización no implicará vínculo laboral, contractual ni de subordinación alguno entre Procesados Margarita S.A.S. y el subcontratista o su personal.

Esta disposición busca dejar claramente establecido que Procesados Margarita S.A.S. no asume responsabilidad solidaria ni subsidiaria por obligaciones laborales o de seguridad social de los contratistas o subcontratistas, salvo que exista una disposición legal expresa en contrario. Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de su actividad empresarial o profesional, manteniendo indemne a Procesados Margarita S.A.S frente a cualquier reclamación, sanción o proceso judicial o administrativo que pueda surgir en relación con el personal bajo su cargo.

CAPÍTULO VI– HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 18° – JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

La jornada ordinaria de trabajo en Procesados Margarita S.A.S. se desarrollará de acuerdo con el lugar de prestación del servicio, las necesidades operativas de la empresa y las condiciones particulares de los servicios contratados, respetando en todo momento la jornada máxima legal vigente y las demás disposiciones establecidas en la legislación laboral colombiana.

1. Personal administrativo y logistico en sede Bogotá
El personal vinculado mediante contrato de trabajo a término fijo o indefinido que desarrolla sus actividades en las sedes de Procesados Margarita S.A.S. en Bogotá cumplirá su jornada ordinaria de la siguiente manera:

Martes a viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., con una (1) hora destinada para el almuerzo, la cual no hace parte de la jornada laboral y sábados de 7:00 am a 1:00 pm.

La jornada anteriormente señalada corresponde a nueve (9) horas efectivas de trabajo por día, para un total de treinta y seis (42) horas semanales.

La distribución de la jornada podrá ser modificada por la empresa, de común acuerdo con el trabajador cuando corresponda, de acuerdo con las necesidades del servicio, siempre garantizando el cumplimiento de la jornada máxima legal y de los derechos laborales.

2. Personal operativo en Planta de Alpina – CATG
El personal vinculado mediante contrato de trabajo a término fijo o indefinido que presta sus servicios en la Planta de Alpina – CATG cumplirá, como horario habitual, la siguiente jornada:

Lunes a viernes: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., con treinta (30) minutos de descanso.
Sábados: de 6:00 a.m. a 11:00 a.m., con treinta (30) minutos de descanso.

La distribución anterior corresponde a treinta y siete horas y treinta minutos (37 horas y 30 minutos) de trabajo efectivo de lunes a viernes, más cuatro horas y treinta minutos (4 horas y 30 minutos) de trabajo efectivo los sábados, para un total de cuarenta y dos (42) horas semanales.

El horario de prestación del servicio en la Planta de Alpina – CATG podrá variar de acuerdo con las necesidades operativas, turnos, horarios de funcionamiento, programación, procedimientos de ingreso y demás condiciones establecidas por Alpina, teniendo en cuenta que Procesados Margarita S.A.S. presta un servicio dentro de sus instalaciones.

En caso de que Alpina modifique los horarios o turnos de operación, Procesados Margarita S.A.S. podrá realizar los ajustes correspondientes en la programación de su personal, informando oportunamente a los trabajadores y garantizando el cumplimiento de la jornada máxima legal, los descansos y los demás derechos laborales aplicables.

3. Cumplimiento de la jornada máxima legal
Procesados Margarita S.A.S. garantizará que la jornada ordinaria de sus trabajadores se ajuste a la jornada máxima legal vigente de cuarenta y dos (42) horas semanales, de conformidad con la Ley 2101 de 2021, su aplicación gradual y las modificaciones introducidas por la Ley 2466 de 2025.

La jornada semanal podrá distribuirse entre cinco (5) o seis (6) días, de acuerdo con las condiciones legales y contractuales aplicables, garantizando el correspondiente día de descanso.

La empresa podrá establecer diferentes distribuciones de la jornada, de acuerdo con las necesidades del servicio, siempre que se respeten los límites establecidos por la legislación laboral vigente.

Los tiempos destinados al almuerzo o a los descansos que no constituyan tiempo efectivo de trabajo no se contabilizarán como parte de la jornada laboral, de conformidad con las disposiciones aplicables.

4. Programación y modificación de turnos
La asignación de horarios y turnos será realizada por la empresa de acuerdo con las necesidades operativas, el lugar de prestación del servicio y los requerimientos de los clientes, especialmente en aquellos servicios que se desarrollen dentro de instalaciones de terceros.

La programación podrá comprender modificaciones en los horarios habituales, siempre que estas se realicen dentro de los límites establecidos por la legislación laboral vigente y sean comunicadas oportunamente al personal.

Para el personal que presta servicios en Planta de Alpina – CATG, la programación podrá ajustarse a los horarios y turnos establecidos por Alpina, debido a la naturaleza del servicio contratado y a la operación propia de dicha planta.

La empresa podrá implementar mecanismos de distribución flexible de la jornada cuando las necesidades operativas lo requieran, respetando siempre la jornada máxima legal, los períodos de descanso y los derechos laborales de los trabajadores.

PARÁGRAFO:
Cuando por necesidades del servicio se requiera modificar de manera temporal los horarios aquí establecidos, Procesados Margarita S.A.S lo comunicará a los trabajadores con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación, salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARÁGRAFO 2°:
Los horarios podrán ser ajustados por Procesados Margarita S.A.S en los casos que así lo exijan los compromisos contractuales asumidos, informando a los trabajadores involucrados en cada caso particular.

CAPÍTULO VII – HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 19°. – TRABAJO ORDINARIO Y TRABAJO NOCTURNO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la legislación laboral vigente, en especial por la Ley 2466 de 2025, el régimen legal colombiano establece una diferenciación clara entre las jornadas de trabajo diurno y nocturno, para efectos del reconocimiento de los derechos laborales derivados del tiempo en el que se prestan los servicios.

Se entiende por jornada de trabajo diurna aquella que se ejecuta dentro del horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Esta franja horaria no genera recargos adicionales por su ejecución, siempre que se mantenga dentro de los límites de la jornada laboral legal o convencionalmente pactada.

Por su parte, se considera trabajo nocturno el que se desarrolla entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. Esta modalidad de trabajo tiene un tratamiento especial desde el punto de vista remunerativo, ya que el tiempo laborado dentro de esta franja debe ser remunerado con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, como compensación por realizarse en un horario que puede afectar el descanso y la salud del trabajador.

Es importante destacar que el recargo nocturno se suma a otros recargos legales que puedan corresponder, como en los casos de trabajo suplementario o de horas extras, o cuando se desarrolla durante domingos o días de descanso obligatorio. En estos eventos, se aplicarán los recargos adicionales establecidos en la legislación laboral vigente, sin que exista duplicidad en su reconocimiento, pero garantizando al trabajador la compensación correspondiente.

Procesados Margarita S.A.S. se compromete a respetar y aplicar estas disposiciones conforme a la normativa vigente, garantizando los derechos laborales y las condiciones adecuadas para quienes realicen actividades durante la jornada nocturna.

ARTÍCULO 20°. – TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo y las modificaciones introducidas por la legislación laboral vigente, se entiende por trabajo suplementario o trabajo en horas extras aquel que se ejecuta por fuera de la jornada ordinaria de trabajo pactada con el trabajador o por encima de la jornada máxima legal aplicable.

En Procesados Margarita S.A.S., la jornada ordinaria de trabajo se desarrollará de acuerdo con los horarios establecidos para cada centro de trabajo y con las condiciones pactadas en el respectivo contrato de trabajo, respetando en todo caso la jornada máxima legal vigente de cuarenta y dos (42) horas semanales.

El tiempo laborado que exceda la jornada ordinaria pactada tendrá la consideración de trabajo suplementario cuando corresponda y deberá ser reconocido y remunerado de acuerdo con los recargos establecidos en la legislación laboral vigente, según se trate de trabajo suplementario diurno o nocturno, así como cuando coincida con días de descanso obligatorio o festivos.

Las horas extras deberán responder a necesidades del servicio y contar con la autorización correspondiente de la empresa. No se requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo para la realización de horas extras; sin embargo, Procesados Margarita S.A.S. llevará el registro del trabajo suplementario realizado por cada trabajador, indicando, entre otros aspectos, el nombre del trabajador, la actividad desarrollada y el número de horas laboradas, diferenciando las horas diurnas y nocturnas.

En ningún caso las horas extras, sean diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias ni de doce (12) horas semanales, salvo las excepciones expresamente establecidas por la legislación laboral vigente.

El trabajador tendrá derecho al pago de los recargos correspondientes por el trabajo suplementario, de acuerdo con la jornada en que se realice y con las tarifas establecidas legalmente. Cuando las horas suplementarias coincidan con trabajo nocturno, días de descanso obligatorio o festivos, se aplicarán los recargos que correspondan conforme a la legislación vigente.

Procesados Margarita S.A.S. promoverá una adecuada planificación de las jornadas de trabajo y procurará que la realización de trabajo suplementario sea excepcional, evitando exceder los límites legales y garantizando el respeto por los períodos de descanso, la seguridad y salud en el trabajo y los demás derechos laborales de sus trabajadores.

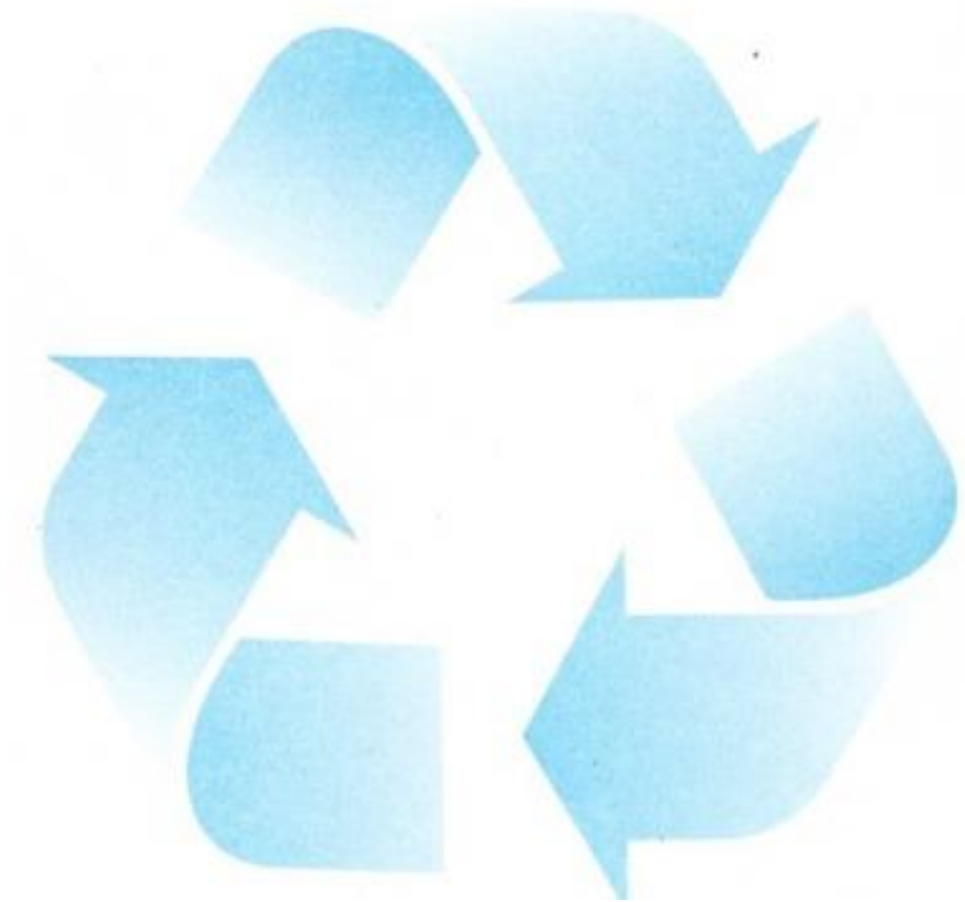
La empresa entregará al trabajador que lo solicite la relación de las horas extras laboradas, con la información correspondiente y el soporte que acredite su respectivo pago, conforme a las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 21°. – AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS

El trabajo en horas extras únicamente podrá llevarse a cabo cuando exista autorización previa, expresa y justificada por parte del superior inmediato del trabajador, y siempre que concurran las condiciones legalmente establecidas. Esta disposición se fundamenta en lo previsto en el Artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 13 de 1967, los cuales regulan de manera clara los casos excepcionales en los que es procedente extender la jornada laboral.

En ningún caso la jornada laboral podrá extenderse de manera indefinida ni arbitraria. El límite máximo permitido para la realización de horas extras es de dos (2) horas por día y doce (12) horas por semana, sin excepción. Estos límites buscan proteger la salud física y mental del trabajador, prevenir el agotamiento y garantizar el respeto por el tiempo de descanso y recuperación, así como por su vida personal y familiar.

Procesados Margarita S.A.S. se compromete a hacer un uso responsable y razonado de las horas extras, asegurando que su ejecución se limite a necesidades operativas estrictamente justificadas y bajo pleno cumplimiento del marco legal. Asimismo, se garantiza el pago oportuno y completo de los recargos establecidos por ley, de acuerdo con el tipo de jornada y el tiempo adicional laborado.



ARTÍCULO 22°. – REMUNERACIÓN DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO

De conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y la legislación laboral vigente, en Procesados Margarita S.A.S. el trabajo suplementario u horas extras será remunerado con los recargos legales correspondientes, cuando el trabajador, por necesidades del servicio y con la autorización de la empresa, labore por fuera de su jornada ordinaria de trabajo.

La remuneración del trabajo suplementario se efectuará de la siguiente manera:

• Horas extras diurnas: Son aquellas que se realizan por fuera de la jornada ordinaria pactada y dentro de la jornada diurna, comprendida entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Estas serán remuneradas con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de la hora ordinaria diurna.

• Horas extras nocturnas: Son aquellas que se realizan por fuera de la jornada ordinaria pactada y dentro de la jornada nocturna, comprendida entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. Estas serán remuneradas con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor de la hora ordinaria diurna.

• Trabajo en día de descanso obligatorio o festivo: Cuando el trabajador labore en su día de descanso obligatorio o en un día festivo, tendrá derecho al reconocimiento y pago del recargo establecido por la legislación laboral vigente. De acuerdo con la implementación gradual establecida por la Ley 2466 de 2025, a partir del 1 de julio de 2026 el trabajo realizado en día de descanso obligatorio o festivo se remunera con un recargo del noventa por ciento (90%) sobre el valor de la hora ordinaria, sin perjuicio de los demás conceptos que legalmente correspondan.

Los recargos por trabajo suplementario y por trabajo en días de descanso obligatorio o festivos se liquidarán de acuerdo con las reglas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen o reglamenten.

Cuando el trabajo realizado en un día de descanso obligatorio o festivo tenga, además, la condición de trabajo suplementario o nocturno, la liquidación se efectuará teniendo en cuenta los recargos y reglas de acumulación establecidos legalmente para cada situación.

La realización de horas extras deberá contar con la autorización correspondiente de la empresa y estará sujeta a los límites establecidos por la legislación laboral vigente. En ningún caso las horas extras podrán superar los límites legales establecidos.

Procesados Margarita S.A.S. garantizará el registro, control y pago oportuno del trabajo suplementario efectivamente realizado y autorizado, así como de los recargos correspondientes al trabajo en días de descanso obligatorio y festivos, promoviendo una adecuada organización de las jornadas y el respeto por los períodos de descanso, la seguridad y salud en el trabajo y los demás derechos laborales de los trabajadores.

ARTÍCULO 23° – REMUNERACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO

De conformidad con lo establecido en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la legislación laboral vigente, en especial por la Ley 2466 de 2025, se entiende como trabajo nocturno aquel que se desarrolla dentro del horario comprendido entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.

En Procesados Margarita S.A.S., el recargo por trabajo nocturno será reconocido a todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, independientemente de su modalidad (término fijo o indefinido). Las horas laboradas dentro de dicha franja horaria serán remuneradas con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del salario ordinario por cada hora efectivamente laborada durante ese período.

Este recargo aplica por el simple hecho de que la labor se realice dentro del horario nocturno legalmente establecido, sin necesidad de que se trate de horas extras o trabajo suplementario. Es decir, si el trabajador cumple parte o la totalidad de su jornada ordinaria dentro de este rango horario, se reconocerá el recargo correspondiente.

Es importante tener en cuenta que este recargo podrá concurrir con otros recargos legales, como los correspondientes al trabajo suplementario (horas extras) o al trabajo en días dominicales o festivos, caso en el cual se aplicarán las disposiciones legales vigentes, garantizando el reconocimiento de los recargos que correspondan sin vulnerar los derechos del trabajador.

Los trabajadores vinculados mediante contrato de prestación de servicios u otras modalidades no laborales no tendrán derecho a este recargo, dado que no existe vínculo laboral directo con Procesados Margarita S.A.S., y su relación se regirá por lo pactado en el respectivo contrato.

En Procesados Margarita S.A.S., garantizamos que las condiciones de trabajo cumplan plenamente con lo establecido por la ley, asegurando así un entorno laboral justo, legal y transparente.

ARTÍCULO 24° – EXCLUSIVIDAD DE LOS RECARGOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 50 de 1990, los distintos recargos reconocidos por la legislación laboral colombiana —tales como los correspondientes al trabajo nocturno, las horas extras diurnas o nocturnas, el trabajo dominical y festivo— se causan de manera individual y excluyente entre sí, lo que significa que no son acumulables entre ellos.

En este sentido, cuando un trabajador cumpla una jornada que pueda coincidir con dos o más situaciones generadoras de recargo (por ejemplo, trabajo nocturno y dominical), únicamente se aplicará el recargo que resulte más favorable al trabajador, sin que ello implique la suma o acumulación de porcentajes.

Esta disposición busca garantizar un equilibrio entre el reconocimiento justo de los esfuerzos adicionales de los trabajadores y la aplicación rigurosa de los principios legales que rigen las

relaciones laborales en Colombia. Así, en Procesados Margarita S.A.S., damos cumplimiento estricto a este principio, asegurando que cada tipo de recargo se liquide conforme a la normativa vigente, evitando dobles pagos o acumulaciones indebidas.

Es fundamental que todos los colaboradores tengan claridad sobre esta normativa, a fin de entender cómo se estructura su remuneración y qué derechos tienen en función de su jornada y horario de trabajo.

ARTÍCULO 25° – TRABAJO EN DOMINGOS O FESTIVOS

Cuando un trabajador que no esté exceptuado de la jornada máxima legal sea requerido para desempeñar labores en domingos o en días de descanso obligatorio, y dicha labor sea debidamente autorizada por Procesados Margarita S.A.S., tendrá derecho a recibir el recargo correspondiente sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo, conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente.

De acuerdo con la Ley 2466 de 2025, el recargo por trabajo en domingos y festivos se aplicará de manera progresiva, así:

Ochenta por ciento (80%) durante el año 2025
Noventa por ciento (90%) durante el año 2026
Cien por ciento (100%) a partir del año 2027

Esta compensación busca reconocer el esfuerzo adicional del trabajador al prestar sus servicios en días destinados al descanso y garantizar el respeto de sus derechos conforme al marco normativo aplicable.

ARTÍCULO 26° – CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS

Procesados Margarita S.A.S. únicamente reconocerá el pago de horas extras cuando estas hayan sido previamente autorizadas por el superior competente. Además, dicho reconocimiento aplicará exclusivamente para aquellos trabajadores que se encuentren amparados por la jornada máxima legal, conforme a lo dispuesto en la normativa laboral vigente.

PARÁGRAFO.
En ningún caso las horas extras, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas por día ni de doce (12) horas por semana, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Nota aclaratoria: Las disposiciones contenidas en los artículos 15° al 22° de este reglamento aplican exclusivamente para los trabajadores con contrato a término indefinido o fijo. Para los demás tipos de contrato, se aplicarán las condiciones pactadas individualmente en cada contrato de trabajo, respetando en todo caso las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
Las horas extras solo podrán laborarse de **lunes a sábado**, conforme a lo establecido por la normatividad laboral vigente. No podrán autorizarse ni reconocerse horas extras dominicales o festivas, salvo que la naturaleza de las funciones lo requiera y se cuente con autorización expresa.

CAPÍTULO VIII – DESCANSO CONVENCIONAL O ADICIONAL

ARTÍCULO 27°– DESCANSO POR DECISIÓN DEL EMPLEADOR EN FECHAS NO FESTIVAS LEGALES

Cuando Procesados Margarita S.A.S., por razones de carácter organizacional, cultural, institucional o con ocasión de celebraciones que no están contempladas como festivos nacionales conforme al artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo, decida suspender unilateralmente la jornada laboral en un día hábil, esta suspensión se considerará como un descanso convencional o adicional. Esta disposición aplica únicamente para los trabajadores vinculados mediante contrato a término indefinido o fijo.

En estos casos, se adoptarán las siguientes medidas:

- Pago del día no laborado:
  El día otorgado como descanso por decisión unilateral del empleador será remunerado como si el trabajador hubiese laborado normalmente, en cumplimiento del artículo 178 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto significa que el trabajador recibirá el pago correspondiente, sin afectación de su salario, salvo que exista un acuerdo de compensación previamente establecido.

- Compensación mediante jornada ordinaria:
  El empleador podrá pactar con los trabajadores, de forma individual o colectiva, la recuperación del tiempo no laborado a través de la extensión de la jornada laboral en otros días hábiles.

Dicha compensación deberá efectuarse dentro de los límites de la jornada ordinaria legal —esto es, hasta ocho (8) horas diarias y cuarenta y dos (42) horas semanales— o conforme a las jornadas especiales que puedan aplicar, sin que ello implique el pago de recargos por horas extras ni trabajo suplementario, de acuerdo con los artículos 162 y 178 del Código Sustantivo del Trabajo y la legislación laboral vigente.
Esta disposición busca armonizar las necesidades operativas de Procesados Margarita S.A.S con el respeto a los derechos laborales, asegurando condiciones claras y equitativas para los trabajadores con contrato a término indefinido ante situaciones excepcionales que requieran modificaciones temporales en la jornada habitual de trabajo.

Formalización del acuerdo:

La compensación será válida únicamente si existe:

- Convenio expreso individual con el trabajador;
- Estipulación previa en este reglamento de trabajo;
- Cláusula en convención colectiva, pacto colectivo o laudo arbitral.

No afectación de derechos adquiridos:

En ningún caso este descanso adicional afectará el derecho del trabajador a disfrutar de los descansos legales obligatorios ni podrá implicar una disminución del salario, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política y los principios de estabilidad y favorabilidad laboral.

PARÁGRAFO
En caso de que el empleador conceda un día de descanso adicional sin requerir compensación por parte del trabajador, dicho beneficio se entenderá como un acto de mera liberalidad. Por lo tanto, no generará para Procesados Margarita S.A.S obligación de continuidad en el tiempo ni se considerará como un derecho adquirido o condición permanente del contrato de trabajo.

CAPÍTULO IX – DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

ARTÍCULO 28°– DESCANSO DOMINICAL Y DÍAS FESTIVOS LEGALES

Serán días de descanso obligatorio remunerado los domingos y los días festivos de carácter civil o religioso establecidos por la ley colombiana, conforme al artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani):

- Festivos de fecha fija: 1° de enero, 1° de mayo, 20 de julio, 7 de agosto, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

- Festivos que se trasladan al lunes siguiente (cuando no caigan en lunes): 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.

- Jueves y Viernes Santos (no se trasladan).

Todos los descansos obligatorios tendrán una duración mínima de veinticuatro (24) horas continuas.

PARÁGRAFO
Estos días de descanso obligatorio se reconocen mientras continúe vigente la Ley 51 de 1983. En caso de modificación o derogación de esta norma, se aplicará la nueva legislación laboral que la sustituya.

PARÁGRAFO 2°.
Procesados Margarita S.A.S solo reconocerá el pago del descanso dominical a los trabajadores que estén obligados a laborar todos los días hábiles de la semana y no hayan incurrido en inasistencias injustificadas. Se considerará falta justificada la ausencia por causas como: accidente, enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o disposición directa de Procesados Margarita S.A.S.

No habrá derecho al pago del descanso dominical si el trabajador recibe para ese mismo día auxilio económico por incapacidad derivada de enfermedad común o accidente laboral.

Los días festivos no interrumpen la continuidad de la asistencia laboral y se computan como si el trabajador hubiera prestado sus servicios.

ARTÍCULO 29°– LIQUIDACIÓN DE DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS

La remuneración correspondiente a los días festivos de carácter nacional, distintos del domingo, será liquidada en los mismos términos establecidos para el descanso dominical remunerado, conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, el trabajador recibirá el pago del día festivo como si hubiera laborado, sin perjuicio de su derecho al descanso.

No obstante, este reconocimiento económico no será aplicable si el trabajador ha dejado de prestar sus servicios durante la semana por una causa imputable a él, es decir, cuando haya incurrido en una falta injustificada que afecte el cumplimiento de su jornada laboral. En tales casos, el empleador podrá descontar el valor correspondiente al día festivo, siempre y cuando la inasistencia no esté debidamente justificada ni autorizada conforme a la normativa interna y legal vigente.

En consecuencia, el disfrute y la remuneración de los días festivos están condicionados al cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales por parte del trabajador, salvo situaciones justificadas o de fuerza mayor debidamente acreditadas ante el empleador.

ARTÍCULO 30°– TRABAJO EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Los trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, deban laborar de manera habitual en días de descanso obligatorio —entendiéndose como tales los domingos y los días festivos reconocidos por la ley— tendrán derecho a las siguientes compensaciones:

Un recargo del 90% sobre el valor del salario ordinario por las horas efectivamente laboradas en dichos días.

Un descanso compensatorio remunerado, que deberá ser otorgado dentro de la semana siguiente, conforme al cronograma de turnos o programación establecido por Procesados Margarita S.A.S.

En los casos en que el trabajo en días de descanso obligatorio (domingos o festivos) sea ocasional y no habitual, el trabajador podrá elegir entre las siguientes opciones:

Recibir un descanso compensatorio proporcional y remunerado, equivalente al tiempo trabajado, o obtener un pago adicional equivalente al 90% del salario ordinario por las horas laboradas, es decir, el doble del valor habitual por cada hora de trabajo en esos días, sin perjuicio del pago correspondiente a su salario básico semanal.

Estas disposiciones se aplican conforme a la normativa laboral vigente y buscan garantizar una compensación justa por el trabajo realizado en jornadas que legalmente corresponden al descanso del trabajador.

ARTÍCULO 31° – DESCANSOS COMPENSATORIOS POR TRABAJO HABITUAL EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Todo trabajador que labore habitualmente en domingos o días de descanso obligatorio deberá gozar de descansos compensatorios remunerados, sin perjuicio del pago en dinero con los recargos legales correspondientes.

ARTÍCULO 32° – LISTADO DE TRABAJADORES AUTORIZADOS PARA LABORAR EN DOMINGO

Cuando la prestación del servicio requiera que determinados trabajadores laboren en domingo, Procesados Margarita S.A.S deberá:

Fijar en un lugar visible del establecimiento, con al menos doce (12) horas de anticipación, la lista de personal autorizado para laborar ese día.

Indicar expresamente los días y/o horas del descanso compensatorio que se concederá.

Esto en cumplimiento del artículo 185 del Código Sustantivo del Trabajo.

CAPÍTULO X – DESCANSO CONVENCIONAL O ADICIONAL

ARTÍCULO 33°. DESCANSO ADICIONAL O COMPENSATORIO EN DÍAS NO FESTIVOS LEGALES

En Procesados Margarita S.A.S , dedicada a la transformación, procesamiento y/o comercialización de materiales plásticos, cuando por decisión de la Gerencia General o del área de Talento Humano se suspendan las labores en un día que no corresponde a un descanso obligatorio reconocido por el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo (ni a los señalados en el artículo 29° del presente Reglamento Interno), dicho día se remunerará como si se hubiera laborado, salvo que exista acuerdo expreso de compensación en días distintos hábiles.

La compensación se regirá por las siguientes condiciones:

- Existencia de acuerdo previo: La suspensión y compensación deberán ser acordadas previamente entre Procesados Margarita S.A.S y el trabajador, y dejarse constancia por escrito o encontrarse establecidas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, pacto colectivo, convención colectiva o fallo arbitral.

- Compensación sin recargo: El trabajo realizado para compensar ese día no será considerado trabajo suplementario ni horas extras, y se remunerará al valor ordinario, conforme al artículo 178 del Código Sustantivo del Trabajo.

- Respeto a la jornada legal: La jornada compensatoria no podrá exceder los límites legales diarios ni semanales de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 161 del C.S.T., salvo en los casos de jornada flexible conforme a la Ley 789 de 2002 y el

Decreto 995 de 1968, siempre y cuando se garantice el promedio de 44 horas semanales.

- Aplicación en turnos rotativos y producción continua: En caso de labores de producción continua o turnos rotativos (común en el sector de plásticos), la compensación podrá implementarse mediante modificación de los turnos, previo aval del área de Talento Humano y cumpliendo lo previsto en los artículos 165 a 167 del Código Sustantivo del Trabajo.

- Autorización administrativa: Toda suspensión deberá ser autorizada por escrito por la Gerencia General o la Coordinación de Talento Humano, con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, salvo casos de fuerza mayor o situaciones operativas justificadas.

- Registro obligatorio: Las compensaciones deberán registrarse en los formatos de control de asistencia definidos por Procesados Margarita S.A.S. Los supervisores de planta y jefes de área serán responsables de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

PARÁGRAFO
En actividades críticas o procesos que impliquen riesgos para la salud o el medio ambiente por el manejo de residuos plásticos, químicos o maquinaria industrial, se deberá garantizar el cumplimiento de los turnos de vigilancia y seguridad, aun en los días suspendidos, para evitar afectaciones operativas o ambientales, conforme a lo establecido en la Ley 1421 de 2011 (gestión de residuos sólidos) y las regulaciones de seguridad industrial.

CAPÍTULO XI – VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 34°. DERECHO A VACACIONES ANUALES

Los trabajadores de Procesados Margarita S.A.S. que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año completo tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, de conformidad con el artículo 186, numeral primero, del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.).

ARTÍCULO 35°. ASIGNACIÓN DE LA ÉPOCA DE VACACIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo, Procesados Margarita S.A.S. programará la época de disfrute de las vacaciones de sus trabajadores dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho, es decir, una vez cumplido el período correspondiente de servicios continuos.

La determinación del período de vacaciones podrá hacerse de forma oficiosa por parte del empleador o a solicitud del trabajador. No obstante, en ambos casos se procurará armonizar dicha programación con las necesidades operativas de Procesados Margarita S.A.S, de manera que no se vea afectada la continuidad del servicio, el cumplimiento de los objetivos

productivos ni la adecuada planificación de turnos, especialmente en áreas críticas o de operación permanente.

Procesados Margarita S.A.S. notificará por escrito al trabajador la fecha en que se le concederán las vacaciones con una antelación mínima de quince (15) días calendario, tal como lo exige la normativa vigente. Esta comunicación tiene como propósito permitir al trabajador organizar con suficiente tiempo su descanso y, al mismo tiempo, facilitar a Procesados Margarita S.A.S el ajuste de cargas laborales y la coordinación de reemplazos o ajustes operativos temporales.

En caso de presentarse solicitudes por parte del trabajador para modificar la fecha inicialmente asignada, estas deberán ser presentadas con la debida anticipación y estarán sujetas a evaluación y aprobación, teniendo en cuenta tanto las razones personales del solicitante como las condiciones operativas del momento.

ARTÍCULO 36°. INTERRUPCIÓN JUSTIFICADA DEL DISFRUTE

En caso de que durante el período de disfrute de las vacaciones surja una causa debidamente justificada que impida al trabajador continuar gozando de su descanso —como una enfermedad comprobada mediante incapacidad médica, una calamidad doméstica grave u otra circunstancia de fuerza mayor debidamente acreditada—, este no perderá el derecho a reanudar el tiempo de vacaciones una vez haya cesado la situación que motivó la interrupción.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo, la interrupción del descanso vacacional en estas condiciones no afectará el número total de días hábiles que corresponden al trabajador por concepto de vacaciones. El tiempo restante deberá ser reprogramado por Procesados Margarita S.A.S., garantizando que el trabajador pueda disfrutarlo en un momento posterior, sin perjuicio de sus derechos laborales ni de la planeación operativa de Procesados Margarita S.A.S.

Para efectos de reconocimiento y reprogramación, el trabajador deberá informar oportunamente a Procesados Margarita S.A.S sobre la situación que dio lugar a la interrupción, aportando los soportes requeridos según el caso.

ARTÍCULO 37°. COMPENSACIÓN EN DINERO DE VACACIONES

El trabajador tiene la posibilidad de solicitar, por escrito y de manera voluntaria, que hasta la mitad del período de sus vacaciones anuales le sea compensado en dinero, conforme a lo establecido en el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 20 de la Ley 1429 de 2010.

Esta opción solo podrá ejercerse una vez el trabajador haya cumplido al menos un (1) año continuo de servicios al empleador, requisito necesario para causar el derecho pleno al disfrute del período vacacional. En ese sentido, la solicitud deberá ser presentada por el trabajador ante el área de talento humano o quien haga sus veces, y estará sujeta a la evaluación y autorización de Procesados Margarita S.A.S, teniendo en cuenta las

condiciones operativas, la carga laboral y el principio de protección al descanso efectivo del trabajador.

La compensación en dinero de una fracción del descanso vacacional no sustituye la obligación del empleador de conceder al menos la mitad del período correspondiente en tiempo de descanso efectivo. Esta medida busca garantizar el bienestar físico y mental del trabajador, evitando que renuncie de forma total a su derecho al reposo, en concordancia con los principios fundamentales de la legislación laboral colombiana.

Una vez aprobada la solicitud, el valor correspondiente a la compensación será liquidado con base en el salario que devengue el trabajador al momento de causarse el derecho, y se incluirá en la nómina como un pago excepcional sujeto a los descuentos de ley.

PARÁGRAFO
La compensación de vacaciones también podrá efectuarse de manera proporcional cuando el trabajador haya laborado un tiempo no inferior a seis (6) meses continuos, sin necesidad de haber completado el año completo de servicios. En estos casos, el derecho a las vacaciones se causa parcialmente, de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado, y el empleador podrá reconocer dicho período proporcional en dinero o en tiempo de descanso, conforme a lo pactado entre las partes y según las condiciones contractuales vigentes.

De igual manera, en los contratos de trabajo a término fijo inferior a un (1) año —incluidos los contratos por duración de obra o labor determinada, o por tareas ocasionales— el derecho a las vacaciones se causa de forma proporcional, cualquiera que sea el tiempo efectivamente laborado. Esto significa que el trabajador adquiere el derecho a recibir una compensación por el período de vacaciones proporcional al tiempo de servicio prestado, sin que sea exigible haber completado el año calendario.

Este reconocimiento se realiza en atención al principio de justicia laboral y a lo dispuesto en la legislación laboral colombiana, que protege el derecho al descanso remunerado aun en contextos de vinculación temporal. En tal sentido, Procesados Margarita S.A.S. liquidará y pagará en dinero los días proporcionales de vacaciones causadas en el momento de la terminación del contrato, siempre que el trabajador no las haya disfrutado en especie.

Es importante resaltar que, en estos escenarios, la liquidación de las vacaciones proporcionales no se considera una liberalidad del empleador, sino una obligación legal derivada de la relación laboral y del tiempo efectivamente trabajado.

ARTÍCULO 38°. DÍAS MÍNIMOS DE DISFRUTE Y ACUMULACIÓN

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar anualmente de un período de vacaciones remuneradas, equivalentes a quince (15) días hábiles por cada año completo de servicios. De acuerdo con lo establecido en el artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo, al menos seis (6) días hábiles de dicho período deberán ser otorgados y disfrutados de manera continua dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho.

El tiempo restante podrá ser acumulado, siempre que exista mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. Esta acumulación está permitida hasta por un término máximo de dos (2) años consecutivos, lo que equivale a un total de treinta (30) días hábiles acumulables.

Sin embargo, cuando se trate de trabajadores que desempeñan cargos técnicos, especializados, de dirección, manejo o confianza, se admite la acumulación de vacaciones hasta por un período de cuatro (4) años, es decir, hasta sesenta (60) días hábiles, atendiendo a las particularidades de sus funciones y a la naturaleza estratégica de sus responsabilidades dentro de la organización.

Procesados Margarita S.A.S. procurará garantizar que el disfrute de las vacaciones se ajuste a los lineamientos legales y se efectúe de forma oportuna, teniendo en cuenta tanto las necesidades del servicio como el bienestar físico y mental de sus trabajadores. La programación de los períodos acumulados se realizará de manera concertada, siempre que no afecte la operatividad de Procesados Margarita S.A.S ni el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La no programación oportuna del disfrute de las vacaciones acumuladas podrá dar lugar a sanciones por parte de las autoridades laborales, en caso de que se prolongue injustificadamente el período sin descanso, por lo cual es responsabilidad de ambas partes velar por el cumplimiento de este derecho fundamental.

PARÁGRAFO 2°
Queda prohibido acumular o compensar las vacaciones de trabajadores menores de dieciocho (18) años, quienes deberán disfrutarlas completamente en tiempo, dentro del año siguiente a su causación.

ARTÍCULO 39°. VACACIONES COLECTIVAS O EN ÉPOCAS FIJAS

Procesados Margarita S.A.S. podrá, de manera unilateral y por razones de carácter técnico, operativo o estratégico, fijar una época común de vacaciones para todos o parte de sus trabajadores. Esta medida podrá adoptarse especialmente en períodos en los que se requiera realizar paradas técnicas, mantenimiento de equipos, ajustes de planta, cierre de procesos productivos, o cualquier otra actividad programada que implique la suspensión temporal de labores.

Esta programación colectiva busca optimizar los recursos de Procesados Margarita S.A.S, reducir costos operativos, y garantizar la continuidad del servicio sin afectar la productividad global ni el bienestar del personal. La decisión será comunicada a los trabajadores con la debida antelación, conforme a los plazos establecidos por la ley, y respetando el derecho fundamental al descanso.

En aquellos casos en que los trabajadores incluidos en el período colectivo de vacaciones no hayan completado el año completo de servicios requerido para causar el derecho total, Procesados Margarita S.A.S. podrá conceder vacaciones anticipadas, con base en el tiempo efectivamente laborado. Estas vacaciones serán reconocidas proporcionalmente al momento

de su disfrute y, una vez el trabajador cumpla el año de servicios, se efectuará el correspondiente abono del tiempo ya compensado.

El otorgamiento de vacaciones anticipadas no exime al trabajador ni al empleador de su obligación legal respecto al disfrute completo del período anual. Por tanto, en caso de retiro antes de cumplir el año de servicios, el valor correspondiente a los días de vacaciones disfrutados en exceso podrá ser descontado conforme a lo previsto en la normatividad laboral aplicable y en los acuerdos contractuales.

Esta medida será adoptada con criterios de equidad, razonabilidad y respeto a la normativa vigente, en especial a lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 40°. REMUNERACIÓN DURANTE LAS VACACIONES

Durante el disfrute del período de vacaciones, el trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración equivalente al salario ordinario que se encuentre vigente al momento en que inicie el disfrute del descanso legal. Este salario corresponde a la retribución fija pactada entre las partes por la prestación habitual del servicio y no incluye conceptos adicionales de carácter ocasional o extraordinario.

Por tanto, para efectos de la liquidación del valor correspondiente a las vacaciones, se incluirán **todos los pagos que tengan naturaleza salarial y se devenguen de manera habitual**, como las horas extras, recargos y bonificaciones salariales. Se excluirán únicamente aquellos conceptos que no tengan carácter salarial o que sean ocasionales, conforme a lo establecido por la legislación laboral vigente.
En los casos en que el salario del trabajador sea de naturaleza variable —por ejemplo, cuando se devenguen ingresos por turnos rotativos, recargos variables o comisiones—, el valor de las vacaciones será determinado con base en el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha de inicio del disfrute del período vacacional, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo.
Este promedio incluirá todas las sumas que constituyan salario según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, tales como horas extras, recargos y bonificaciones habituales, ya que reflejan la totalidad de la remuneración que el trabajador percibe de manera regular.

Este promedio se calculará teniendo en cuenta únicamente los factores salariales que constituyan base para prestaciones sociales, excluyendo expresamente los pagos de carácter ocasional o no salariales según lo dispuesto por la ley.

Procesados Margarita S.A.S. se compromete a garantizar que el pago de las vacaciones se efectúe de manera oportuna, preferiblemente antes del inicio del período de descanso, tal como lo contempla la legislación laboral vigente, velando por la transparencia y legalidad en la liquidación de este derecho fundamental.

ARTÍCULO 41°. OBLIGACIÓN DE REINCORPORACIÓN

El trabajador debe reintegrarse a su cargo el día hábil siguiente al vencimiento de sus vacaciones. La no presentación sin causa justificada será considerada abandono del cargo,

lo cual puede acarrear la terminación unilateral del contrato por justa causa, conforme al artículo 62 del C.S.T.
La fuerza mayor o caso fortuito deberá ser acreditada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores.

ARTÍCULO 42°. REGISTRO DE VACACIONES

Procesados Margarita S.A.S. llevará un registro detallado y permanentemente actualizado de las vacaciones de todos sus trabajadores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 13 de 1967. Este registro tiene como finalidad garantizar el control efectivo del derecho al descanso anual remunerado y asegurar su correcta liquidación y disfrute conforme a la normatividad vigente.

En dicho registro se consignará, como mínimo, la siguiente información:

- Fecha de ingreso del trabajador a Procesados Margarita S.A.S.
- Fecha de causación del derecho a vacaciones, es decir, el momento en que se completa el año de servicios.
- Fechas de inicio y finalización del período de vacaciones concedido.
- Valor pagado al trabajador por concepto de vacaciones, indicando si corresponde a vacaciones completas, fraccionadas o anticipadas.

Este documento será administrado por el área de Talento Humano o la dependencia encargada de la gestión laboral y estará disponible para consulta de las autoridades competentes o del trabajador, cuando este lo solicite. Además, servirá como respaldo legal en caso de auditorías, reclamaciones o requerimientos relacionados con la administración de este derecho laboral.

Procesados Margarita S.A.S. se compromete a garantizar la transparencia, trazabilidad y legalidad en el manejo de la información relativa a las vacaciones, como parte de su política de cumplimiento normativo y de protección de los derechos laborales de su personal.

PARÁGRAFO 3°

En contratos a término fijo inferior a un (1) año, las vacaciones se pagarán proporcionalmente al tiempo laborado, conforme al artículo 3 de la Ley 50 de 1990.

ARTÍCULO 43°. CÓMPUTO DEL AÑO DE SERVICIO

Para la determinación del año de servicios que da lugar al disfrute del período de vacaciones, Procesados Margarita S.A.S. tendrá en cuenta únicamente el tiempo efectivamente laborado por el trabajador, conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.

En este sentido, se descontarán del cómputo aquellos períodos en los cuales el contrato de trabajo haya estado suspendido por causas legales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del C.S.T. Entre dichas causas se incluyen, entre otras:

- Las licencias no remuneradas concedidas por solicitud del trabajador.
- Las incapacidades médicas prolongadas, cuando la prestación del servicio quede suspendida por razones de salud, especialmente si el auxilio económico es asumido por el sistema de seguridad social.
- Las suspensiones disciplinarias debidamente justificadas o las originadas por decisión administrativa o judicial.
- Cualquier otra causa de suspensión del contrato prevista por la ley laboral vigente.

Estos períodos no se computarán como tiempo efectivo de trabajo para efectos de generar el derecho al descanso anual remunerado, lo cual implica que el año de servicios podrá extenderse en el tiempo, dependiendo de la duración y frecuencia de dichas suspensiones.

Procesados Margarita S.A.S. llevará un control riguroso de estos períodos, asegurando el respeto al derecho del trabajador y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de las vacaciones. Asimismo, cualquier ajuste en la fecha de causación del derecho será debidamente informado al trabajador por escrito.

CAPÍTULO XII – PERMISOS Y LICENCIAS

ARTÍCULO 44°. – PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS POR PROCESADOS MARGARITA S.A.S.

Sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes, de los acuerdos de carácter convencional, pactos colectivos, convenciones colectivas o laudos arbitrales que resulten aplicables, Procesados Margarita S.A.S. concederá a sus trabajadores los permisos y licencias remuneradas o no remuneradas a que haya lugar, de conformidad con la legislación laboral colombiana.

En especial, se concederán los permisos correspondientes en los siguientes casos:

a) Ejercicio del derecho al sufragio y desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación. Cuando el trabajador deba ejercer el derecho al voto o desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, tales como jurado de votación u otros determinados por la autoridad competente.

b) Citaciones judiciales, administrativas o legales.

Cuando el trabajador deba comparecer personalmente ante una autoridad judicial, administrativa o legal, siempre que presente la respectiva citación o documento que acredite la obligación de comparecer.

c) Grave calamidad doméstica.
En los casos de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, de conformidad con la legislación vigente.

Para estos efectos, se tendrá en cuenta la situación personal o familiar que, por su gravedad, caso fortuito o fuerza mayor, afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador y se encuentre comprendida dentro de los grados de parentesco establecidos legalmente.

d) Asistencia a citas médicas.
Se concederán los permisos legalmente establecidos para asistir a citas médicas de urgencia y a citas médicas programadas con especialistas, así como aquellas situaciones médicas que legalmente deban ser atendidas mediante permiso remunerado.

El trabajador deberá informar previamente al jefe inmediato y/o al área de Gestión Humana, siempre que la naturaleza de la situación lo permita, indicando la fecha y hora de la cita y aportando el soporte correspondiente.

Una vez finalizada la atención, el trabajador deberá presentar el certificado de asistencia expedido por la institución o profesional de salud, cuando corresponda, en el cual conste, como mínimo, la fecha y hora de atención.

e) Obligaciones escolares como acudiente.
Se concederán los permisos establecidos legalmente para asistir a obligaciones escolares en calidad de acudiente, cuando la asistencia personal del trabajador sea obligatoria y exista requerimiento del establecimiento educativo.

El trabajador deberá presentar, cuando sea posible, la citación, comunicación o constancia expedida por la institución educativa que permita acreditar la obligación de asistir.

f) Asistencia a funerales.
Se concederán los permisos correspondientes para asistir al entierro de compañeros de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos legales y se informe oportunamente al empleador, teniendo en cuenta que el número de trabajadores que se ausenten no podrá afectar el normal funcionamiento de la empresa.

Igualmente, cuando se trate del fallecimiento de un familiar del trabajador, el permiso se tramitará de acuerdo con las disposiciones legales aplicables a la grave calamidad doméstica y los grados de parentesco establecidos por la ley.

PARÁGRAFO 1°. – SOLICITUD Y OPORTUNIDAD DEL PERMISO

Siempre que las circunstancias lo permitan, los permisos deberán solicitarse previamente y por escrito al jefe inmediato o al área de Gestión Humana, indicando el motivo, fecha, hora aproximada de salida y tiempo estimado de ausencia.

Cuando por razones de urgencia, fuerza mayor o caso fortuito no sea posible realizar la solicitud previamente, el trabajador deberá informar a Procesados Margarita S.A.S. tan pronto como las circunstancias se lo permitan y presentar posteriormente los soportes correspondientes.

La autorización del permiso no exime al trabajador de la obligación de acreditar posteriormente la causa que originó su ausencia cuando ello resulte procedente.

PARÁGRAFO 2°. – TIEMPO ESTRICTAMENTE NECESARIO

Los permisos para asistir a citas médicas, obligaciones escolares, citaciones judiciales, administrativas o legales se concederán por el tiempo razonablemente necesario para cumplir la actividad que los origina, incluyendo, cuando resulte necesario, el tiempo razonable de desplazamiento.

La existencia de una cita o diligencia no implica automáticamente la autorización de medio día o de la totalidad de la jornada laboral.

Cuando la actividad se realice en un horario que permita al trabajador regresar a su puesto de trabajo antes de finalizar su jornada, deberá reincorporarse inmediatamente una vez concluida la diligencia y efectuado el desplazamiento razonablemente necesario.

El trabajador deberá informar la hora de la cita o diligencia y, cuando sea posible, suministrar el soporte correspondiente con el fin de establecer razonablemente el tiempo requerido.

PARÁGRAFO 3°. – SOPORTE Y CONTROL DE LOS PERMISOS

Procesados Margarita S.A.S. podrá solicitar los documentos necesarios para verificar la existencia y duración del permiso, tales como certificados de asistencia, constancias de atención, citaciones, comunicaciones de establecimientos educativos u otros documentos idóneos.

Los soportes deberán acreditar la fecha y, cuando corresponda, la hora de la atención o diligencia.

La presentación de un soporte que únicamente acredite la existencia de una cita no autoriza por sí misma la ausencia durante un período superior al tiempo razonablemente necesario para atenderla.

Cuando el trabajador solicite permisos de manera reiterada por una misma causa, la empresa podrá requerir los soportes correspondientes y verificar que cada solicitud corresponda

efectivamente a una situación que dé lugar al permiso conforme a la ley, sin que ello implique limitar los derechos laborales legalmente reconocidos.

PARÁGRAFO 4°. – REITERACIÓN DE CITAS MÉDICAS

La empresa llevará un registro administrativo de los permisos concedidos, con el propósito de garantizar una adecuada organización del servicio y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

El hecho de que un trabajador tenga varias citas médicas durante un mismo mes no constituirá por sí solo una causal para negar un permiso que legalmente corresponda.

No obstante, cada ausencia deberá estar individualmente justificada y soportada cuando corresponda, y el tiempo autorizado será exclusivamente el necesario para la atención médica y los desplazamientos razonables.

Cuando se presenten situaciones médicas que impliquen múltiples consultas, tratamientos, controles o procedimientos, el trabajador deberá informar oportunamente a Gestión Humana con el fin de facilitar la organización del trabajo, sin perjuicio de los derechos derivados de su condición de salud.

PARÁGRAFO 5°. – OBLIGACIONES ESCOLARES COMO ACUDIENTE

Los permisos para asistir a obligaciones escolares se concederán cuando exista un requerimiento del establecimiento educativo que haga obligatoria la presencia del trabajador como acudiente, de conformidad con la legislación vigente.

La autorización estará limitada al tiempo razonablemente necesario para atender la obligación y realizar los desplazamientos correspondientes, por lo que una citación escolar de duración determinada no dará lugar automáticamente a la ausencia durante media jornada o jornada completa.

Cuando se trate de actividades escolares de carácter voluntario, social, recreativo o de participación que no requieran obligatoriamente la presencia del trabajador, su autorización quedará sujeta a las necesidades del servicio y a las disposiciones internas de la empresa.

PARÁGRAFO 6°. – PROHIBICIÓN DE AUSENCIA INJUSTIFICADA

Ningún trabajador podrá ausentarse de su puesto de trabajo, retirarse de las instalaciones o dejar de prestar el servicio sin la autorización correspondiente, salvo los casos de urgencia, fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad médica u otras situaciones legalmente exceptuadas.

La autorización de un permiso deberá entenderse exclusivamente para el motivo y período autorizado.

El uso de un permiso para una finalidad diferente, la prolongación injustificada de la ausencia o la presentación de documentos que no correspondan a la realidad podrá dar lugar a las actuaciones laborales que correspondan, garantizando en todo caso el debido proceso y el derecho de defensa del trabajador.

PARÁGRAFO 7°. – PERMISOS ADICIONALES

Los permisos que no se encuentren comprendidos dentro de las situaciones legalmente obligatorias quedarán sujetos a autorización de Procesados Margarita S.A.S., de acuerdo con las necesidades del servicio.

La empresa podrá autorizar estos permisos como remunerados, no remunerados o bajo mecanismos de compensación, cuando legalmente sea procedente y exista acuerdo con el trabajador.

En ningún caso esta disposición podrá utilizarse para desconocer permisos o licencias que tengan carácter obligatorio conforme a la legislación laboral vigente.

ARTÍCULO 45°. – EFECTO SOBRE EL CONTRATO DURANTE LICENCIAS NO REMUNERADAS

Durante el tiempo en que un trabajador se encuentre disfrutando de un permiso o licencia sin derecho a remuneración, el contrato de trabajo se considerará legalmente suspendido, conforme a lo establecido en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.

En este período de suspensión temporal, Procesados Margarita S.A.S. no estará obligada al pago de salario ni de aquellas prestaciones que dependen directamente de la prestación efectiva del servicio, tales como auxilio de transporte, horas extras, recargos, vacaciones o primas proporcionales, entre otras.

No obstante, Procesados Margarita S.A.S mantendrá vigente el vínculo jurídico laboral, lo cual implica que conservará la obligación de cumplir con las disposiciones legales y convencionales que continúan surtiendo efectos durante la suspensión. Esto incluye, entre otros, el respeto a la antigüedad del trabajador (sin que este tiempo sea computado para el año de vacaciones o cesantías), la estabilidad en el cargo y el reintegro al mismo una vez finalizado el período autorizado de licencia.

Toda licencia no remunerada deberá ser previamente solicitada por el trabajador mediante comunicación escrita y estar debidamente autorizada por Procesados Margarita S.A.S. En el acto de autorización se establecerán de forma clara las fechas de inicio y finalización, así como las condiciones específicas de la suspensión del contrato durante dicho lapso.

Procesados Margarita S.A.S. se compromete a garantizar que estas situaciones se gestionen conforme al marco legal, preservando el equilibrio entre las necesidades del trabajador y el correcto funcionamiento organizacional.

ARTÍCULO 46°. – OBLIGACIÓN DE REGRESO Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Una vez vencido el término de un permiso o licencia previamente autorizado, el trabajador deberá reintegrarse a sus funciones el día hábil inmediatamente siguiente, en el mismo horario y lugar habitual de trabajo, salvo que exista una nueva autorización o prórroga debidamente formalizada por Procesados Margarita S.A.S.

El incumplimiento injustificado de esta obligación se considera una falta grave a los deberes contractuales, la cual podrá ser entendida como abandono del cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Este incumplimiento podría dar lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte de Procesados Margarita S.A.S.

No obstante, en caso de presentarse una situación de fuerza mayor o caso fortuito (como una calamidad grave, accidente, enfermedad repentina u otro hecho imprevisible e inevitable), el trabajador deberá justificar de manera adecuada dicha circunstancia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que debió reintegrarse. Esta justificación debe presentarse por escrito, acompañada de los documentos de soporte que permitan verificar la existencia real de la causa invocada.

En cualquier caso, Procesados Margarita S.A.S valorará cada situación individualmente, conforme a los principios de razonabilidad, buena fe y proporcionalidad, garantizando el debido proceso en los eventos que puedan derivar en sanciones o en la terminación del vínculo laboral.

ARTÍCULO 47°. – PREVALENCIA DE PACTOS O CONVENCIONES COLECTIVAS

Las disposiciones del presente capítulo estarán sujetas a los acuerdos y disposiciones que Procesados Margarita S.A.S. haya celebrado con sus trabajadores en el marco de pactos colectivos, convenciones o decisiones arbitrales, los cuales tendrán prevalencia en caso de contradicción.

PARÁGRAFO 1°

En los demás casos mencionados en este capítulo, como el ejercicio del sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación, o asistencia a servicios médicos, el trabajador deberá dar aviso con la mayor anticipación posible, conforme a las circunstancias.

Salvo disposición en contrario contenida en pacto o convención, y exceptuando la asistencia médica, el tiempo empleado en estos permisos podrá:

- Ser descontado del salario mensual del trabajador.

- Compensado con igual tiempo de trabajo efectivo fuera de la jornada ordinaria, según decisión de Procesados Margarita S.A.S., en aplicación del numeral 6º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 48°. – LICENCIA DE LUTO Y LICENCIA DE PATERNIDAD

Procesados Margarita S.A.S., en cumplimiento de la normativa laboral colombiana y con el propósito de respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, reconocerá las

siguientes licencias, siempre que se acrediten debidamente las condiciones exigidas por la ley:

- **Licencia por luto**

En caso de fallecimiento de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad (padres, hijos) o de afinidad (suegros, yernos, nueras), así como del cónyuge o compañero(a) permanente, el trabajador tendrá derecho a cinco (5) días hábiles consecutivos de licencia remunerada, conforme a lo dispuesto en la Ley 1280 de 2009.
Para el otorgamiento de esta licencia, el trabajador deberá presentar copia del registro civil de defunción y un documento que acredite el vínculo familiar (registro civil de nacimiento, matrimonio o declaración de unión marital de hecho, según corresponda).

- **Licencia de paternidad**

El trabajador que se convierta en padre tendrá derecho a una licencia remunerada de ocho (8) días hábiles consecutivos, de conformidad con lo establecido en la Ley 755 de 2002 (conocida como Ley María), modificada y ampliada por normas posteriores, así como interpretada por la Sentencia C-174 de 2009 de la Corte Constitucional.
Para acceder a esta licencia, se requiere que el nacimiento del hijo haya sido debidamente registrado ante la autoridad competente (registro civil de nacimiento) y que el trabajador haya estado afiliado y cotizando al sistema de seguridad social en salud. El término de la licencia comenzará a contarse a partir del nacimiento del hijo o desde el egreso hospitalario de la madre y el recién nacido, según corresponda.

Procesados Margarita S.A.S. podrá solicitar los soportes respectivos antes de otorgar la licencia, y velará por que estos permisos se concedan sin perjuicio de los derechos laborales y sin afectar la remuneración del trabajador durante el período autorizado.

CAPÍTULO XIII SALARIO, MODALIDADES Y PERIODOS DE PAGO

ARTÍCULO 49°. FORMA DE PAGO DEL SALARIO

Procesados Margarita S.A.S. pagará el salario directamente al trabajador o a la persona que este autorice por escrito, mediante documento debidamente firmado. El pago podrá efectuarse en efectivo o mediante consignación electrónica en cuentas de ahorro o corriente, en entidades financieras previamente informadas por Procesados Margarita S.A.S.

El pago del trabajo suplementario, horas extras, recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo, deberá realizarse junto con el salario ordinario del período en que se causen o, a más tardar, con el del período siguiente, conforme lo establece el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 50°. PERÍODOS DE PAGO

Procesados Margarita S.A.S. establece los siguientes períodos de pago:

Trabajadores administrativos: se pagará en quincenas vencidas, los días 15 y 30 o 31 de cada mes, según el calendario.

Trabajadores operativos y de planta: se pagará en quincenas vencidas, los días 15 y 30 o 31 de cada mes, según el calendario.
recibirán el pago los días 15 y 30 o 31de cada mes.

Cuando la fecha de pago coincida con un día no hábil, incluyendo los días lunes en los cuales no labora el personal del área administrativa de Procesados Margarita S.A.S., o con un día festivo, el pago se efectuará el día hábil inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 51°. LUGAR Y COMPROBANTE DE PAGO

El pago podrá hacerse en las instalaciones físicas de la empresa o mediante medios electrónicos. De cada pago se dejará constancia escrita o digital, y el trabajador deberá firmar el comprobante o recibo correspondiente. Si el trabajador no supiera firmar, podrá hacerlo a ruego mediante la firma de un compañero, dejando constancia de ello.

ARTÍCULO 52°. MODALIDADES DE SALARIO

El salario constituye la retribución que recibe el trabajador por la prestación personal de sus servicios y podrá ser libremente convenido entre el empleador y el trabajador, siempre que se respeten los mínimos legales vigentes. En Procesados Margarita S.A.S., el salario podrá pactarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo:

- **Por unidad de tiempo:**
  Esta modalidad corresponde a la retribución del servicio prestado en un período determinado, que puede ser diario, semanal, quincenal o mensual, según se acuerde entre las partes. Es la forma más común de remuneración, especialmente en empleos con horarios fijos o jornadas previamente definidas.

- **Por obra o labor contratada:**
  Consiste en el pago de un valor global por la ejecución completa de una tarea específica o un proyecto determinado. El salario se devenga con base en la finalización de la obra encomendada, independientemente del tiempo que se haya requerido para realizarla.

- **A destajo:**
  Esta forma de salario se calcula con base en la cantidad de unidades producidas, trabajos realizados o resultados entregados, y es especialmente aplicable a labores repetitivas, manuales o de producción. Se paga conforme al número de piezas o actividades cumplidas por el trabajador.

- **Por tarea o rendimiento**:
  En esta modalidad, el salario se determina con base en el cumplimiento de metas o niveles de rendimiento previamente establecidos. El trabajador recibe un pago por alcanzar un objetivo medible en tiempo, calidad o cantidad, dentro de un lapso definido.

Independientemente de la modalidad salarial acordada, Procesados Margarita S.A.S. garantizará que el valor del salario no sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente

(SMLMV), o al salario mínimo convencional pactado mediante convención colectiva, laudo arbitral o contrato sindical, si aplica.
Asimismo, se respetarán todas las normas laborales relativas a pagos, jornadas, descansos y prestaciones sociales, conforme al ordenamiento jurídico colombiano.

ARTÍCULO 53°. SALARIO INTEGRAL

Cuando un trabajador perciba una remuneración ordinaria mensual superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), podrá acordarse válidamente, mediante pacto escrito entre las partes, el pago de un salario integral, conforme a lo previsto en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo y la normativa laboral vigente.

Este tipo de salario tiene carácter global, en la medida en que incluye, además del salario ordinario, el valor de las prestaciones sociales, recargos y beneficios que por ley, convención o costumbre corresponden al trabajador, tales como cesantías, intereses sobre cesantías, primas legales y extralegales, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y festivo, entre otros, con excepción de las vacaciones, las cuales deberán ser reconocidas y remuneradas de manera independiente.

El valor del salario integral no podrá ser inferior al equivalente a diez (10) SMLMV, más un treinta por ciento (30%) adicional correspondiente al factor prestacional, el cual compensa los conceptos anteriormente señalados. Este salario deberá ser pactado por escrito y pagado de manera mensual.

En todo caso, la adopción del salario integral no exime al empleador del cumplimiento de las disposiciones sobre jornada laboral, registro del tiempo de trabajo ni de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Es responsabilidad de Procesados Margarita S.A.S. verificar que el acuerdo de salario integral cumpla con los requisitos legales formales y materiales, y que el trabajador comprenda plenamente su alcance, en términos de cobertura y exclusiones.

PARÁGRAFO 1°

Este tipo de salario incluye el pago anticipado de:

- Horas extras
- Recargos nocturnos
- Dominicales y festivos
- Prima legal y extralegal
- Auxilio de cesantías e intereses
- Subsidios
- Bonificaciones regulares

- Suministros en especie

PARÁGRAFO 2°
El trabajador que se acoja a esta modalidad deberá recibir liquidación completa de las prestaciones sociales causadas hasta la fecha del acuerdo, sin que ello implique la terminación del contrato (Art. 18, Ley 50 de 1990).

PARÁGRAFO 3°
Los aportes a seguridad social, SENA, ICBF y Cajas de Compensación se efectuarán sobre el 70% del salario integral (Ley 789 de 2002).

ARTÍCULO 54°. SALARIO MÍNIMO Y TRABAJADORES DE JORNADA PARCIAL

Procesados Margarita S.A.S., en cumplimiento de la legislación laboral vigente y en concordancia con el principio de remuneración mínima, garantiza a todos sus trabajadores el pago, como mínimo, del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) establecido anualmente por el Gobierno Nacional. Esta garantía es de carácter irrenunciable y constituye un derecho fundamental del trabajador.

En los casos en que la vinculación laboral se realice bajo modalidades de jornada parcial, trabajo por horas, por días, o en esquemas flexibles de tiempo, el salario será ajustado de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Dicha proporcionalidad se calculará con base en la jornada ordinaria legal (máximo de 8 horas diarias o 42 horas semanales), y en ningún caso se podrá desmejorar el ingreso por debajo del umbral mínimo legal para el tiempo laborado.

Asimismo, Procesados Margarita S.A.S. se compromete a realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social integral y demás aportes legales y conforme a los porcentajes establecidos por la normativa vigente para cada caso.

Esta disposición aplica a todos los trabajadores vinculados mediante contrato laboral, independientemente de su modalidad, y refleja el compromiso de Procesados Margarita S.A.S con el respeto y la dignidad del trabajo humano.

ARTÍCULO 55°. SALARIO Y DÍAS DE DESCANSO

El pago del salario efectuado por Procesados Margarita S.A.S. comprende no solo la remuneración por los días efectivamente laborados por el trabajador, sino también el pago correspondiente a los días de descanso obligatorio, tales como los domingos y días festivos, que se encuentren dentro del período de pago respectivo, siempre y cuando el trabajador haya adquirido el derecho a dicho reconocimiento conforme a la ley.

Este derecho aplica en la medida en que el trabajador haya cumplido con sus obligaciones laborales durante la respectiva semana o periodo de trabajo, sin incurrir en ausencias injustificadas u otras situaciones que excluyan el reconocimiento del descanso remunerado, según lo establece la legislación laboral, en particular los artículos 173 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, el descanso dominical y festivo será remunerado como parte integrante del salario ordinario, y su reconocimiento se realizará conforme a las disposiciones legales vigentes, a las condiciones del contrato de trabajo y a los registros de asistencia del trabajador.

ARTÍCULO 56°. DESCUENTOS AUTORIZADOS AL SALARIO

Procesados Margarita S.A.S. solo realizará descuentos al salario por los siguientes conceptos:

- Aportes a seguridad social (salud, pensión).
- Retenciones fiscales autorizadas.
- Órdenes judiciales.
- Préstamos otorgados por Procesados Margarita S.A.S con autorización escrita del trabajador.
- Daños ocasionados por el trabajador, únicamente si existe autorización expresa, cuantificación clara del valor y evidencia del daño causado.
- Cualquier otro descuento autorizado por el trabajador mediante autorización escrita y expresa.

ARTÍCULO 57°. DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS DE TRABAJO

El trabajador autoriza de manera expresa, voluntaria e informada a Procesados Margarita S.A.S. para que, en caso de que al momento de la terminación del contrato o cuando le sea requerido, no devuelva en condiciones adecuadas de conservación y funcionamiento —salvo el deterioro natural por el uso normal— los elementos, herramientas, equipos, dotaciones, uniformes o cualquier otro bien de propiedad de Procesados Margarita S.A.S que le haya sido entregado para el desarrollo de sus funciones, esta pueda realizar la deducción correspondiente del valor del daño o pérdida ocasionada directamente de su salario o de sus prestaciones sociales, según corresponda.

Dicha deducción deberá ser razonable, proporcional y estar debidamente justificada, respetando los límites legales establecidos en el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables, de manera que no se vulneren los derechos mínimos del trabajador ni se afecte su salario mínimo legal o prestaciones intangibles.

En todo caso, la empresa podrá hacer uso de esta facultad una vez verificada la responsabilidad del trabajador en la pérdida o daño del bien, garantizándole el derecho a presentar sus explicaciones o descargos antes de hacer efectiva la retención.

ARTÍCULO 58°. PAGOS EN ESPECIE

Los pagos en especie que Procesados Margarita S.A.S. otorgue a sus trabajadores —como, por ejemplo, alimentación, alojamiento, productos propios de Procesados Margarita S.A.S, dotación adicional a la exigida por la ley, entre otros beneficios— serán válidos y legalmente reconocidos como parte del salario únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Existencia de acuerdo entre las partes: Dichos pagos deberán estar previamente pactados de manera libre y voluntaria entre Procesados Margarita S.A.S y el trabajador, ya sea en el contrato de trabajo o mediante documento adicional debidamente firmado.

- Proporcionalidad y razonabilidad: El valor de los pagos en especie no podrá ser excesivo ni simbólico, y deberá corresponder a un beneficio real y útil para el trabajador. En todo caso, el valor total de lo pagado en especie no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del salario total del trabajador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo.

- No sustitución del salario mínimo en dinero: En ningún caso estos pagos podrán reemplazar el monto mínimo en dinero que debe recibir el trabajador. Es decir, el trabajador siempre deberá recibir al menos el salario mínimo legal mensual vigente en dinero, sin que los pagos en especie lo sustituyan ni lo reduzcan por debajo de ese umbral.

Estos pagos, cuando cumplen los requisitos señalados, forman parte del salario base para la liquidación de prestaciones sociales, aportes a seguridad social, indemnizaciones y demás derechos laborales, salvo que expresamente se pacten como no salariales conforme a la legislación vigente y con plena observancia de los límites establecidos por la ley.

ARTÍCULO 59°. PROHIBICIÓN DE SALARIOS INFERIORES AL MÍNIMO

Procesados Margarita S.A.S. se compromete de manera estricta a respetar las disposiciones legales y convencionales vigentes en materia salarial. En consecuencia, no suscribirá, ejecutará ni permitirá la existencia de ningún contrato de trabajo —individual o colectivo— que estipule una remuneración inferior al salario mínimo legal mensual vigente o al salario pactado en convenciones colectivas, laudos arbitrales, fallos judiciales u otras disposiciones que resulten aplicables al caso.

Cualquier cláusula o estipulación contractual que fije un salario por debajo de dichos mínimos legales o convencionales se considerará nula de pleno derecho, sin que ello afecte la validez del contrato en su conjunto. En tales casos, se entenderá automáticamente sustituida por las condiciones salariales mínimas exigidas por la normativa vigente, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo.

Esta garantía busca asegurar el respeto a los derechos laborales fundamentales, preservar la dignidad del trabajador y promover condiciones de empleo justas y equitativas dentro de la organización.

ARTÍCULO 60°. REAJUSTES SALARIALES

Procesados Margarita S.A.S. efectuará anualmente el reajuste del salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo que determine el Gobierno Nacional en uso de sus facultades legales. Este ajuste se aplicará automáticamente a todos los trabajadores cuyo salario esté vinculado al mínimo legal, garantizando así el cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes y la protección del poder adquisitivo de sus empleados.

Adicionalmente, Procesados, Margarita S.A.S se reserva la facultad de realizar revisiones salariales individuales o colectivas en cualquier momento, con base en criterios objetivos tales como la antigüedad en el cargo, nivel de productividad, cumplimiento de metas, desempeño destacado, ascensos o reestructuración de funciones. Estas revisiones se llevarán a cabo mediante procesos de evaluación periódica que permitan valorar el aporte de cada trabajador al logro de los objetivos organizacionales.

Todo ajuste que supere el mínimo legal será comunicado por escrito y formará parte del expediente laboral del trabajador. Procesados Margarita S.A.S se compromete a garantizar transparencia, equidad y criterios técnicos en la determinación de estos incrementos, en el marco de una cultura de reconocimiento y desarrollo del talento humano.

CAPÍTULO XIV-SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS, NORMAS DE HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Procesados Margarita S.A.S., comprometida con la integridad física, mental y emocional de sus trabajadores, establece en este capítulo las políticas y directrices relacionadas con la salud ocupacional, la prevención de riesgos, la atención de emergencias y la promoción de un ambiente laboral seguro, higiénico y saludable, conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como en las normas legales nacionales vigentes.

ARTÍCULO 61° – COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Es deber y compromiso permanente de Procesados Margarita S.A.S. garantizar un ambiente laboral que proteja la vida, la salud y el bienestar físico y psicológico de todos los colaboradores. Para tal fin, Procesados Margarita S.A.S:

- Implementará políticas claras de prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo, control de riesgos y promoción de la salud.

- Dotará los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para la ejecución de programas en medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial e higiene ocupacional.

- Adoptará medidas orientadas a identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles adecuados.

- Creará una cultura organizacional de autocuidado, prevención y corresponsabilidad entre empleador y trabajadores.

Estas acciones estarán articuladas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual se ajustará permanentemente a la evolución de la normativa y a las condiciones específicas de Procesados Margarita S.A.S.

ARTÍCULO 62° – ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS ASISTENCIALES

Procesados Margarita S.A.S. garantiza a todos sus trabajadores el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud, a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) a las que se encuentren afiliados, utilizando para ello las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) designadas por dichas entidades.

En el eventual caso en que un trabajador, por circunstancias excepcionales, no se encuentre debidamente afiliado al momento de requerir atención médica, Procesados Margarita S.A.S asumirá de forma provisional y responsable los costos de dicha atención. Al mismo tiempo, tomará las medidas correctivas necesarias de manera inmediata, incluyendo la afiliación o regularización respectiva y la aplicación de las acciones administrativas o legales pertinentes, garantizando la protección integral del trabajador y el cumplimiento del marco normativo vigente.

Adicionalmente, Procesados Margarita S.A.S. se compromete a:

- Gestionar de forma oportuna, continua y permanente la afiliación de todos sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, en sus componentes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar, desde el inicio de la relación laboral y durante toda su vigencia.

- Realizar el seguimiento a las incapacidades médicas, tratamientos prolongados, valoraciones de medicina laboral y procesos de rehabilitación, en coordinación con las EPS y ARL correspondientes, para asegurar la pronta y adecuada atención del trabajador, así como su posible reincorporación a las actividades laborales en condiciones óptimas de salud y seguridad.

Procesados Margarita S.A.S reconoce que la gestión en salud es un componente esencial para el bienestar de su equipo humano y una condición clave para la sostenibilidad y el buen funcionamiento de sus operaciones.

ARTÍCULO 63° – REPORTE DE SÍNTOMAS Y ENFERMEDADES LABORALES

Todo trabajador de Procesados Margarita S.A.S. que experimente síntomas relacionados con una enfermedad de origen común o laboral deberá informar de manera inmediata a su

jefe directo, supervisor o al área de Talento Humano. Esta notificación debe realizarse el mismo día en que se presenten los primeros indicios de malestar o afectación en la salud, con el propósito de activar de manera oportuna los protocolos establecidos para la atención médica, el reporte ante la EPS o ARL correspondiente y la evaluación clínica del caso.

Una vez notificada la situación, Procesados Margarita S.A.S adelantará las gestiones necesarias para garantizar la remisión médica, el acceso a los servicios de salud requeridos, así como el respectivo seguimiento clínico, en coordinación con las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.

En caso de que el trabajador no informe oportunamente su situación de salud, no se someta a la valoración médica o no justifique adecuadamente su inasistencia, dicha omisión podrá considerarse como una falta disciplinaria y su ausencia se clasificará como injustificada, con las consecuencias laborales que ello implique, incluyendo afectaciones a su estabilidad laboral o a la continuidad del vínculo contractual.

Procesados Margarita S.A.S. reitera su compromiso con el bienestar físico y mental de sus trabajadores, y promueve una cultura preventiva donde la comunicación temprana y el autocuidado son fundamentales para la protección de la salud individual y colectiva.

ARTÍCULO 64° – CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTOS Y VALORACIONES MÉDICAS

Los trabajadores están en la obligación de:

- Acatar las indicaciones, tratamientos, exámenes y controles que el personal médico determine.
- Asistir a valoraciones ocupacionales periódicas o extraordinarias que sean requeridas por Procesados Margarita S.A.S, la ARL o la EPS.
- Participar activamente en campañas de prevención promovidas por Procesados Margarita S.A.S.

La negativa injustificada para participar en estos procesos puede derivar en la suspensión del pago de prestaciones derivadas de incapacidades, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

ARTÍCULO 65° – NORMAS DE HIGIENE, PREVENCIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS

Todos los trabajadores de Procesados Margarita S.A.S. están en la obligación de acatar, respetar y aplicar rigurosamente las disposiciones establecidas por Procesados Margarita S.A.S en materia de higiene, seguridad industrial y salud en el trabajo, con el objetivo de preservar su integridad física, la de sus compañeros y la seguridad de las instalaciones.

Estas medidas incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:

- Uso obligatorio, adecuado y permanente de los elementos de protección personal (EPP) suministrados por Procesados Margarita S.A.S, como guantes, tapabocas, protectores auditivos, gafas de seguridad, calzado especial, overoles o cualquier otro que sea requerido para la ejecución de sus funciones.

- Higiene personal: los trabajadores deben mantener una presentación personal adecuada, lavar y desinfectar sus manos a menudo, especialmente al inicio y finalización de la jornada laboral, antes y después de manipular productos o materiales, y luego de usar los servicios sanitarios. En caso de manipulación de alimentos, deberá cumplirse estrictamente el protocolo de higiene correspondiente.

- Aseo del área de trabajo: cada colaborador debe contribuir al mantenimiento del orden y la limpieza de su estación, herramientas, superficies y utensilios utilizados, evitando acumulaciones de residuos, derrames o condiciones que favorezcan la proliferación de plagas o enfermedades.

- Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cuando apliquen, especialmente en contextos de alerta sanitaria. Esto incluye toma de temperatura, control de síntomas, distanciamiento físico y uso de barreras sanitarias.

- Correcto uso y mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas, según las instrucciones impartidas por los fabricantes, supervisores o capacitadores internos. No se deben realizar ajustes ni manipulaciones no autorizadas que comprometan la seguridad.

- Almacenamiento adecuado y manipulación segura de sustancias químicas, siguiendo las fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS), así como la señalización correspondiente para productos peligrosos.

- Reporte inmediato de condiciones o actos inseguros, accidentes, incidentes o situaciones de riesgo, al jefe directo o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), a fin de activar los procedimientos de respuesta y evitar mayores afectaciones.

- Participación en las actividades de prevención y formación, tales como capacitaciones, jornadas de sensibilización, evaluaciones de riesgos, simulacros de evacuación, brigadas de emergencia o exámenes médicos periódicos.

El incumplimiento grave o reiterado de estas obligaciones, especialmente cuando ponga en riesgo la vida o salud del trabajador, sus compañeros o el funcionamiento de Procesados Margarita S.A.S, podrá ser considerado como falta disciplinaria o causal de terminación del contrato de trabajo por justa causa, conforme a lo previsto en el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1562 de 2012 sobre el Sistema General de Riesgos Laborales.

Procesados Margarita S.A.S. reafirma su compromiso con la prevención de accidentes, la promoción de ambientes laborales seguros y saludables, y la construcción de una cultura organizacional basada en el autocuidado y la responsabilidad compartida.

ARTÍCULO 66° – ATENCIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO

En Procesados Margarita S.A.S., la atención y gestión de los accidentes laborales constituye una prioridad institucional dentro de la política de prevención de riesgos. Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, se deberán seguir los siguientes lineamientos y procedimientos:

- **Atención inmediata:**

El jefe inmediato, brigadista o persona responsable presente en el lugar deberá actuar de forma rápida, prestando los primeros auxilios básicos al trabajador afectado. En caso de lesiones mayores, deberá solicitar el apoyo del personal capacitado y, si es necesario, contactar los servicios de emergencia médica.

- **Traslado a centro asistencial:**

Se garantizará el traslado oportuno y seguro del trabajador a la IPS asignada por la ARL, con el fin de asegurar una atención médica especializada sin demoras, minimizando complicaciones de salud.

- **Reporte del incidente:**

El accidente debe ser reportado formalmente, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, a las siguientes entidades:

ARL (Administradora de Riesgos Laborales) correspondiente al trabajador.

EPS (Entidad Promotora de Salud), si aplica.

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de Procesados Margarita S.A.S.

El reporte debe incluir la descripción clara del hecho, lugar, hora, personas involucradas y condición inicial del trabajador afectado.

- Investigación del accidente:

Una vez reportado, Procesados Margarita S.A.S deberá realizar una investigación detallada de los hechos, con el fin de:

- Identificar las causas inmediatas y raíces del accidente.

- Verificar si hubo fallas en los controles existentes.

- Proponer e implementar acciones correctivas y preventivas, con el fin de evitar la repetición de situaciones similares.

- Informar a los demás trabajadores sobre los hallazgos y recomendaciones, si aplica.

- Obligación de reporte por parte de los trabajadores:

Todos los trabajadores están obligados a reportar cualquier accidente laboral, sin importar su aparente gravedad, de manera inmediata a su jefe directo, supervisor o al área SST. Esto permite activar los protocolos de atención médica y de investigación a tiempo.

El ocultamiento, omisión o retraso en el reporte de un accidente puede generar consecuencias negativas para la salud del trabajador, afectar la trazabilidad de los hechos y obstaculizar el proceso de reporte ante las entidades correspondientes. Por ello, se reitera la responsabilidad compartida en la protección de la vida y la salud en el entorno laboral.

ARTÍCULO 67° – COMUNICACIÓN DE INCIDENTES MENORES Y SÍNTOMAS POSTERIORES

En Procesados Margarita S.A.S., se reconoce que algunos accidentes laborales pueden no evidenciar consecuencias inmediatas, pero aun así es obligatorio que todo incidente, por leve que parezca, sea informado de manera inmediata a la jefatura directa o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Esto se debe a que ciertos síntomas o dolencias físicas (como contracturas, esguinces, contusiones internas, entre otros) pueden manifestarse horas o incluso días después del accidente. En atención a este principio de prevención, Procesados Margarita S.A.S se compromete a:

- Prestar atención médica oportuna y preventiva cuando se considere necesario, aun cuando el accidente inicialmente no haya requerido incapacidad.

- Realizar seguimiento clínico a los trabajadores involucrados en cualquier tipo de accidente reportado, a través del personal designado por la ARL o las IPS correspondientes.

- Cuando un trabajador haya sido incapacitado por un accidente laboral o enfermedad común, al finalizar su período de incapacidad deberá:

  Informar con antelación la fecha exacta de su reincorporación laboral, salvo que la EPS o ARL haya emitido una prórroga de la incapacidad.

  Presentar el certificado de terminación de incapacidad debidamente expedido por la entidad médica correspondiente.

Entregar, si las hubiera, las recomendaciones médicas o restricciones laborales, con el fin de que Procesados Margarita S.A.S pueda evaluar su reubicación temporal, tareas adaptadas o proceso de rehabilitación laboral.

El incumplimiento de este procedimiento podrá generar afectaciones tanto en el tratamiento adecuado del caso como en el registro y seguimiento administrativo de ausencias, por lo que es responsabilidad del trabajador actuar con transparencia, diligencia y comunicación constante con su jefe inmediato o Talento Humano.

ARTÍCULO 68° – REGISTRO E INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDADES

Procesados Margarita S.A.S llevará registros detallados y actualizados sobre:

- Accidentes de trabajo (fecha, causas, consecuencias, área, maquinaria involucrada, etc.).
- Enfermedades laborales diagnosticadas por la EPS o la ARL.
- Número de días de incapacidad médica por cada caso.
- Frecuencia y gravedad de los eventos.

Estos indicadores serán evaluados mensualmente por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) para orientar decisiones preventivas y correctivas.

ARTÍCULO 69° – APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN RIESGOS LABORALES

Procesados Margarita S.A.S., en su compromiso con la protección, el bienestar y los derechos laborales de sus trabajadores, declara que tanto Procesados Margarita S.A.S como sus colaboradores están sujetos y deben dar estricto cumplimiento a la normatividad legal vigente en Colombia en materia laboral, de seguridad social y salud en el trabajo.

Entre las disposiciones que rigen las actuaciones de Procesados Margarita S.A.S y sus trabajadores se incluyen, sin limitarse a ellas, las siguientes:

- Código Sustantivo del Trabajo – Título X: Salud Ocupacional.
- Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones.
- Ley 776 de 2002, que establece normas sobre el régimen de prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Decreto 1295 de 1994, que organiza y administra el Sistema General de Riesgos Laborales.

- Resolución 1016 de 1989, que establece la obligatoriedad de los programas de Salud Ocupacional en las empresas.

Normas técnicas, resoluciones, circulares y reglamentos emitidos por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) correspondiente, y demás autoridades competentes en el ámbito de la salud y seguridad laboral.

El desconocimiento de estas normas no exime de su cumplimiento. Por ello, Procesados Margarita S.A.S. promoverá la divulgación y capacitación continua para que todo el personal conozca y adopte las disposiciones legales y corporativas en esta materia, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

CAPÍTULO XV-PRESCRIPCIONES DE ORDEN

Procesados Margarita S.A.S., consciente de la importancia de la disciplina, la convivencia y la cooperación en el entorno laboral, establece las siguientes prescripciones de orden con el fin de garantizar el adecuado comportamiento de todos sus trabajadores y asegurar un ambiente de respeto, eficiencia y armonía dentro de la organización.

ARTÍCULO 70° – DEBERES DE COMPORTAMIENTO, DISCIPLINA Y ÉTICA LABORAL

Todos los trabajadores de Procesados Margarita S.A.S. están obligados a observar y cumplir fielmente las siguientes normas de conducta, sin perjuicio de lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones legales vigentes:

a) Mantener respeto, acatamiento y subordinación hacia sus superiores jerárquicos en el marco de una relación laboral armónica y profesional.

b) Tratar con cortesía, dignidad y respeto a sus compañeros de trabajo, sin distinción de edad, género, cargo, credo, orientación sexual, origen étnico o condición social.

c) Procurar en todo momento la armonía y la buena convivencia con sus compañeros y superiores, tanto en las relaciones personales como en el desarrollo de las funciones asignadas.

d) Mantener una conducta moral intachable, obrar con espíritu de colaboración, lealtad institucional y respeto a los principios de ética empresarial que rigen en Procesados Margarita S.A.S.

e) Desempeñar las labores encomendadas con honestidad, compromiso, diligencia y esmero, buscando siempre el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la mejora continua de los procesos.

f) Realizar observaciones, sugerencias, reclamos o solicitudes de manera respetuosa, con fundamentos objetivos y a través de los canales jerárquicos establecidos.

g) Actuar con veracidad y transparencia en todos los asuntos relacionados con el trabajo y el entorno laboral.

h) Recibir con disposición las órdenes, instrucciones, observaciones o correcciones emitidas por los superiores, entendiendo que su propósito es mejorar el desempeño del trabajador, garantizar la calidad de los procesos y proteger el interés general de Procesados Margarita S.A.S.

i) Permanecer en su sitio o puesto de trabajo durante toda la jornada laboral, salvo autorización expresa del jefe inmediato o por necesidad justificada del servicio. Está prohibido deambular por otras dependencias sin motivo.

j) En los casos en que el trabajador haga parte de un sistema de turnos, tiene la obligación de permanecer en su puesto hasta que haya sido relevado por el trabajador del turno siguiente. En caso de retraso o ausencia del relevo, deberá informar de inmediato a su superior y permanecer en su puesto hasta recibir nuevas instrucciones.

k) Abandonar las instalaciones de la planta, oficina o cualquier lugar de trabajo, una vez concluida su jornada, salvo que exista una orden expresa del empleador o de un representante autorizado para permanecer en el sitio.

l) Cumplir de forma estricta todas las normas de higiene, bioseguridad, seguridad industrial y salud ocupacional. El trabajador debe atender y aplicar las instrucciones preventivas para el uso adecuado de máquinas, herramientas, sustancias y demás elementos que puedan representar riesgo.

m) Utilizar en todo momento los Elementos de Protección Personal (EPP) entregados por Procesados Margarita S.A.S, de manera correcta, responsable y conforme a la capacitación recibida.

n) Mantener orden y limpieza en su puesto de trabajo y contribuir al mantenimiento de la higiene general de las instalaciones.

o) Abstenerse de invadir el área o el puesto de trabajo de otros compañeros, salvo autorización del superior, evitando interferencias en las labores ajenas o situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad, la eficiencia o la disciplina.

p) Abstenerse de realizar actos de acoso, intimidación, bromas pesadas, maltrato verbal o físico, comentarios ofensivos o cualquier conducta que atente contra la dignidad de otras personas en el entorno laboral.

q) Evitar cualquier manifestación de intolerancia, discriminación o violencia en el lugar de trabajo, manteniendo una actitud constructiva y de colaboración permanente.

El incumplimiento de cualquiera de estas prescripciones podrá dar lugar a medidas disciplinarias, según la gravedad del caso, conforme a lo establecido en el presente reglamento interno, el contrato laboral y la legislación colombiana vigente.

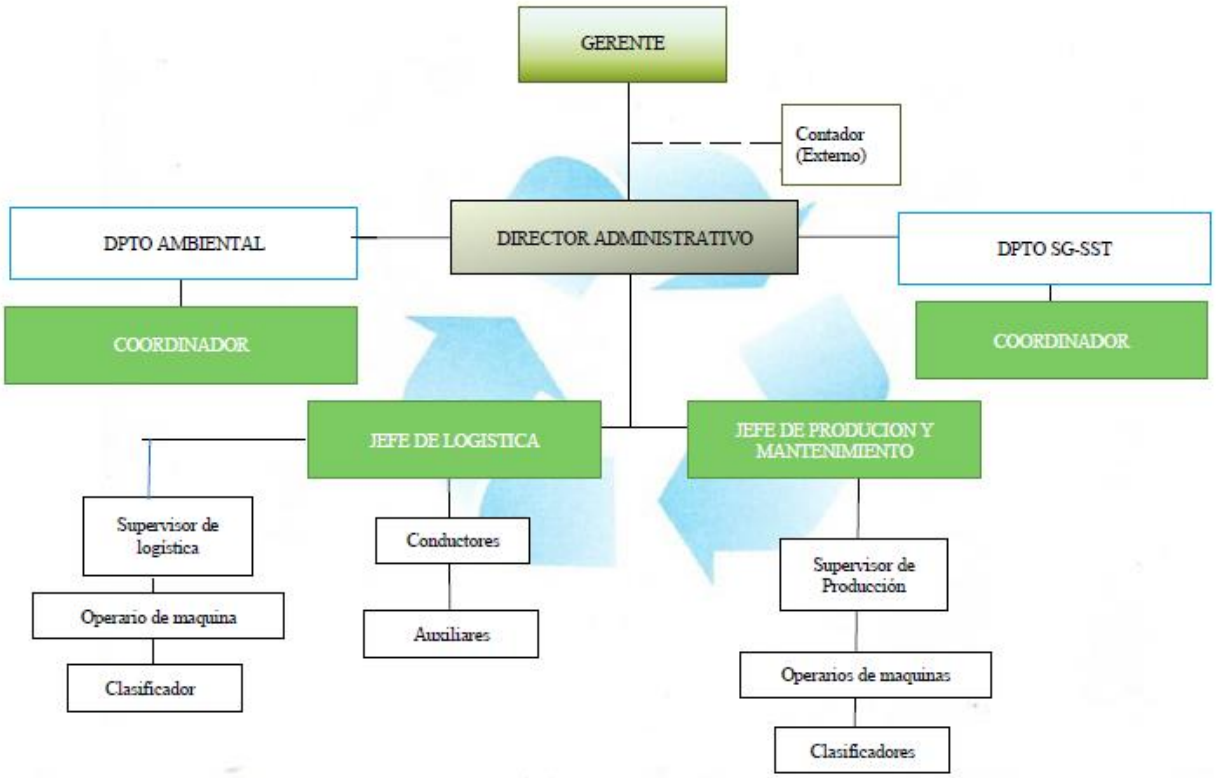
CAPÍTULO XVI- ORDEN JERÁRQUICO EN PROCESADOS MARGARITA S.A.S.

ARTÍCULO 71°.

Para efectos de organización, autoridad, disciplina y control dentro de Procesados Margarita S.A.S., la jerarquía se ejercerá de forma descendente según la siguiente estructura organizacional:

- Gerente General
- Director Administrativo
- Jefe de Producción
- Jefe de Logística
- Supervisores o Líderes de Área
- Personal Operativo y Auxiliar

Esta estructura jerárquica garantiza una cadena clara de mando, facilita la toma de decisiones y permite que las instrucciones fluyan de manera ordenada desde los niveles directivos hasta los niveles operativos, promoviendo así la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



PARÁGRAFO 1°
Dentro de la estructura organizacional de Procesados Margarita S.A.S., la competencia para imponer sanciones disciplinarias recae en el Gerente General, quien actuará en concordancia con lo establecido en el reglamento interno de trabajo y la normativa laboral vigente.

Esta facultad podrá ser delegada de manera expresa al director Administrativo o a otro funcionario de Procesados Margarita S.A.S, siempre que:

- Exista una delegación formal, escrita y debidamente registrada.
- El delegado cuente con las competencias, formación y nivel jerárquico adecuado para ejercer dicha función.
- Se respeten los principios de debido proceso, legalidad y proporcionalidad en la imposición de cualquier medida disciplinaria.

En todos los casos, el procedimiento sancionatorio deberá garantizar el derecho a la defensa y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones aplicables.

PARÁGRAFO 2°
Las funciones de supervisión que sean de carácter temporal o extraordinario podrán ser asignadas por cualquiera de los cargos directivos (Gerente General, director Administrativo, jefe de Producción o jefe de Logística), según la necesidad del servicio, la disponibilidad de personal y la competencia del trabajador designado. Estas asignaciones temporales no implican cambios permanentes en la estructura jerárquica ni modificación contractual.

CAPÍTULO XVII- LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES DE 18 AÑOS:

ARTÍCULO 72°.

En Procesados Margarita S.A.S., queda terminantemente prohibida la vinculación laboral de menores de dieciocho (18) años en cualquier actividad desarrollada por Procesados Margarita S.A.S, así como la asignación de funciones en condiciones que impliquen riesgos para la salud, integridad física o moral de cualquier trabajador, sin distinción de género, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), y demás normas aplicables en materia de protección laboral.

Se considera especialmente prohibido que menores de edad sean asignados a labores que impliquen:

- Manipulación directa de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o peligrosas.
- Exposición a condiciones ambientales extremas, como altas temperaturas, humedad elevada, o atmósferas contaminadas.
- Operación de maquinaria pesada, cortante, de alta velocidad o de riesgo mecánico significativo.
- Cargas físicas excesivas o tareas que excedan los límites permitidos de manipulación manual de cargas.
- Permanencia en ambientes con niveles de ruido superiores a ochenta (80) decibeles.
- Contacto o exposición a fuentes de radiación ionizante, rayos X o equipos de diagnóstico radiológico.
- Intervención en procesos con riesgo eléctrico, como trabajo con alto voltaje o instalaciones energizadas.
- Realización de labores de soldadura, corte con oxígeno-acetileno u otros procesos que generen emisiones peligrosas.
- Trabajo en espacios confinados, alturas superiores a dos (2) metros sin protección, o zonas de difícil acceso.

- Actividades agrícolas o agroindustriales que supongan exposición a plaguicidas, fertilizantes químicos u otros insumos de alto riesgo para la salud.

Cualquier incumplimiento de estas disposiciones será considerado como falta grave y dará lugar a las acciones legales y administrativas correspondientes.

PARÁGRAFO 1°.
De manera excepcional, Procesados Margarita S.A.S. podrá permitir la realización de prácticas formativas a adolescentes mayores de catorce (14) años y menores de dieciocho (18), únicamente cuando se encuentren vinculados a programas de formación técnica avalados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o por instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de convenios legalmente suscritos.

La participación de estos adolescentes en actividades dentro de Procesados Margarita S.A.S estará sujeta al cumplimiento estricto de las siguientes condiciones:

- Debe existir autorización expresa del Ministerio del Trabajo, conforme a la normativa vigente sobre protección del trabajo adolescente.

- Las funciones asignadas deberán estar directamente relacionadas con su proceso formativo, sin representar riesgos para su salud, seguridad, desarrollo físico o moral.

- Procesados Margarita S.A.S garantizará en todo momento condiciones adecuadas de supervisión, acompañamiento y protección durante el ejercicio de sus actividades.

- La jornada formativa deberá ser compatible con sus responsabilidades académicas y no interferir con su asistencia regular a clases ni con su rendimiento escolar.

Cualquier incumplimiento de estos requisitos implicará la suspensión inmediata de la práctica y la adopción de las medidas correctivas pertinentes, en coordinación con las autoridades competentes.

PARÁGRAFO 2°.
Procesados Margarita S.A.S. prohíbe expresamente la vinculación de menores de dieciocho (18) años en actividades laborales que puedan afectar su moralidad, dignidad o integridad física, psicológica o emocional. En concordancia con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia, el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables, se consideran especialmente inadmisibles las siguientes situaciones:

- Prestación de servicios en establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, se consuman sustancias psicoactivas o se promueva el uso de estas.

- Participación en actividades o producciones (audiovisuales, teatrales, gráficas o de cualquier otro tipo) que impliquen contenido violento, sexualmente explícito,

discriminatorio, o que constituyan apología al delito o al consumo de sustancias ilícitas.

- Desempeño de funciones que, por su naturaleza o contexto, puedan generar riesgos morales o psicológicos para el menor.

Procesados Margarita S.A.S. ratifica su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y aplicará cero tolerancias frente a cualquier conducta que los vulnere. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a acciones disciplinarias, legales y administrativas conforme a la legislación colombiana.

PARÁGRAFO 3°.
El trabajo nocturno (entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m.) también está prohibido para los menores de edad. No obstante, los mayores de dieciséis (16) años podrán trabajar hasta las 8:00 p.m., siempre que ello no interfiera con sus estudios ni perjudique su salud o bienestar, y cuenten con autorización del Ministerio de Trabajo.

PARÁGRAFO 4°.
En cumplimiento de la legislación vigente, Procesados Margarita S.A.S. no establece restricciones laborales por razón de género. Las condiciones de salud, seguridad y bienestar serán evaluadas individualmente para todos los trabajadores, garantizando igualdad de trato y oportunidades, en concordancia con el principio de no discriminación.

CAPITULO XVIII-OBLIGACIONES PARA PROCESADOS MARGRITA SAS

ARTÍCULO 73°.
Además de las estipuladas expresamente en los contratos de trabajo, convenciones colectivas, pactos o fallos arbitrales, son obligaciones especiales de Procesados Margarita S.A.S las siguientes:

- **Dotación y herramientas:** Proveer a los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la ejecución de sus funciones.

- **Salud y seguridad en el trabajo:** Suministrar locales y elementos adecuados que garanticen razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores, previniendo accidentes laborales y enfermedades profesionales.

- **Primeros auxilios:** Prestar de manera inmediata los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Para tal efecto, Procesados Margarita S.A.S mantendrá los recursos y equipos necesarios conforme a la normativa vigente de las autoridades sanitarias.

- **Pago oportuno**: Realizar el pago de la remuneración pactada en el lugar, los períodos y bajo las condiciones acordadas con cada trabajador.

- **Respeto por la dignidad humana:** Mantener absoluto respeto por la dignidad personal de los trabajadores, sus creencias y sentimientos, y velar porque este respeto se preserve en todas las relaciones laborales. Procesados Margarita S.A.S actuará de oficio o por denuncia, conforme a la ley, ante cualquier acto de irrespeto, injuria u ofensa, aplicando las medidas disciplinarias o contractuales que correspondan, sin aceptar justificaciones basadas en razones políticas, religiosas, sindicales, profesionales, de nacionalidad, cargo u oficio.

- **Licencias laborales**: Conceder a los trabajadores las licencias necesarias según lo establecido legal o convencionalmente.

- **Certificación laboral**: Al finalizar la relación laboral, entregar al trabajador que lo solicite una certificación donde conste el tiempo de servicio, la naturaleza de la labor desempeñada y el salario devengado. También se expedirá certificación médica si el trabajador fue evaluado durante su permanencia en Procesados Margarita S.A.S. Si el trabajador no se presenta al examen médico dentro de los cinco (5) días siguientes a su retiro, a pesar de haber recibido la orden, cesará la responsabilidad para Procesados Margarita S.A.S.

- **Registros laborales**: Llevar al día los registros exigidos por la ley, especialmente los relacionados con horas extras y contratación de menores de edad.

- **Periodo de lactancia:** Otorgar a las trabajadoras en periodo de lactancia los descansos establecidos en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

- **Protección de la maternidad**: Garantizar la estabilidad laboral de las trabajadoras en periodo de descanso por maternidad o licencia médica derivada de embarazo o parto. No tendrá efecto el despido ni el preaviso que se produzca durante estos períodos.

- **Registro de menores:** Mantener actualizado un registro de las personas menores de edad contratadas, incluyendo su fecha de nacimiento.

- **Cumplimiento normativo:** Cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento interno, mantener el orden, promover la moralidad y el respeto por las leyes.

- **Protección al trabajador menor de edad**: Asegurar que los trabajadores menores de edad puedan ejercer su derecho a la educación, autorizando licencias no remuneradas cuando la actividad escolar lo requiera. Además, Procesados Margarita S.A.S se compromete a:

    - Afiliarlos al sistema de seguridad social integral.

CAPÍTULO XIX-OBLIGACIONES PARA LOS TRABAJADORES

Artículo 74°.

Además de las obligaciones estipuladas en el contrato de trabajo, en convenciones colectivas, pactos, laudos arbitrales y demás normas vigentes, son deberes de todo trabajador:

- Realizar personalmente la labor asignada en los términos y condiciones establecidos.
- Observar y cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo, en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así como en las leyes laborales aplicables.
- Acatar las órdenes e instrucciones que le impartan a Procesados Margarita S.A.S, sus representantes o superiores jerárquicos para garantizar una ejecución eficiente, segura y de calidad en el trabajo encomendado.
- Guardar confidencialidad respecto a cualquier información de carácter reservado o cuya divulgación pueda causar perjuicio a Procesados Margarita S.A.S, salvo cuando la ley exija lo contrario.
- Evitar el desperdicio de materiales y procurar siempre el mejor rendimiento en el desarrollo de sus labores.
- Cuidar el correcto funcionamiento de maquinaria y herramientas de trabajo e informar de inmediato a su jefe inmediato cualquier irregularidad, daño o accidente, por leve que sea.
- Conservar en buen estado los instrumentos, herramientas y materiales suministrados, salvo el deterioro natural por uso.
- Mantener una conducta respetuosa y moral en las relaciones con compañeros y superiores.
- Presentarse al trabajo con buena higiene personal y mantener limpio su lugar de trabajo.
- Informar oportunamente a sus superiores sobre cualquier situación que pueda generar perjuicios a Procesados Margarita S.A.S o a sus compañeros.
- Colaborar en caso de siniestros o emergencias, protegiendo la integridad de las personas, bienes o instalaciones.
- Cumplir con las instrucciones y normas preventivas de accidentes o enfermedades laborales que Procesados Margarita S.A.S determine.

- Acatar las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos por Procesados Margarita S.A.S y las autoridades competentes.

- Registrar en el área de talento humano la dirección de su domicilio y notificar cualquier cambio de residencia.

- No transportar personas u objetos ajenos en vehículos de Procesados Margarita S.A.S sin autorización expresa ni ceder su uso a terceros no autorizados.

- Reportar de inmediato cualquier accidente laboral o incidente con vehículos, equipos o instalaciones, sin importar su gravedad.

- Cumplir con los mecanismos de control establecidos por Procesados Margarita S.A.S para garantizar la asistencia y puntualidad.

- Asistir y participar activamente en entrenamientos y simulacros de seguridad o prevención que organice Procesados Margarita S.A.S.

- Participar en las reuniones convocadas por Procesados Margarita S.A.S, sean generales o dirigidas a grupos específicos.

- Colaborar en la formación y acompañamiento de trabajadores nuevos dentro de su área.

- Mantener una actitud disciplinada en beneficio del buen funcionamiento y ambiente laboral.

- Cumplir el contrato de trabajo con diligencia y puntualidad, respetando el lugar, tiempo y condiciones acordadas.

- Desempeñar sus funciones de forma eficiente y con el mejor rendimiento posible.

- Cumplir con las metas y objetivos mínimos establecidos por Procesados Margarita S.A.S para su cargo.

- Realizar tareas complementarias relacionadas con su función principal, incluyendo limpieza básica del equipo y del puesto de trabajo.

- Observar las políticas y procedimientos establecidos por el área de gestión humana.

- Prevenir el desperdicio de energía y demás recursos materiales.

- Permitir las inspecciones o controles del personal de vigilancia al ingresar o salir de las instalaciones.
- Conocer y aplicar los lineamientos de seguridad de la información y de protección de las instalaciones físicas de Procesados Margarita S.A.S.
- Cumplir con lo estipulado en manuales, instructivos, circulares internas y disposiciones de autoridades competentes o entes de control.
- Mantener al día los inventarios, cuentas y valores que estén a su cargo.
- Registrar y mantener actualizada la información personal y familiar relevante en el área de talento humano.
- Seguir el conducto regular establecido para la comunicación con sus superiores.
- Remitir al área administrativa copia de cualquier solicitud o aceptación de traslado entre entidades del sistema de seguridad social.
- Acceder a pruebas de alcoholemia u otros controles autorizados durante su jornada de trabajo cuando Procesados Margarita S.A.S lo requiera.
- Cumplir con las políticas de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción adoptadas por Procesados Margarita S.A.S.
- Cumplir con todas las demás obligaciones que deriven del contrato de trabajo, la ley, el presente reglamento, manuales de funciones, descripciones de cargo, circulares internas o directrices de Procesados Margarita S.A.S.

CAPÍTULO XX-PROHIBICIONES PARA PROCESADOS MARGARITA S.A.S.

ARTÍCULO 75°. - SE PROHÍBE A PROCESADOS MARGARITA S.A.S.

- Deducir, compensar o retener suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de las siguientes:

  a). Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.).

b). Las cooperativas y entidades autorizadas por la Ley pueden solicitar retenciones hasta por un 50 % de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la Ley los autorice.

c). El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente ordenar retenciones hasta de un 50 % del salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos que la Ley autorice.

d). En cuanto a la cesantía y pensiones de jubilación, Procesados Margarita S.A.S. puede retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del C.S.T.

- Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

- Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.

- Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

- Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo.

- Hacer o permitir cualquier género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

Emplear en las certificaciones de que trata el numeral 7 del Artículo 57 del C.S.T., signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o a adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que se utilice, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o que sean separados del servicio.

Cerrar intempestivamente Procesados Margarita S.A.S. Si lo hiciera, además de incurrir en sanciones legales, deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo, cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que le hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.

Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.

CAPÍTULO XXI PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 76°. -SE PROHÍBE A LOS TRABAJADORES:

- Sustraer, intentar sustraer o retirar sin autorización previa cualquier bien de propiedad de Procesados Margarita S.A.S., incluyendo, pero sin limitarse a herramientas, útiles de trabajo, materias primas, insumos, productos en proceso o terminados, equipos, documentos, elementos de oficina o cualquier otro bien asignado o ubicado dentro de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S, constituye una falta grave.

  Esta conducta se configura tanto cuando el colaborador actúa directamente como cuando facilita, encubre o participa en dichas acciones de manera indirecta. El retiro de cualquier bien deberá contar con la debida autorización por escrito de un superior jerárquico o de la persona expresamente facultada para otorgar dicho permiso. La omisión de este requisito será interpretada como una transgresión a las normas internas de conducta y seguridad patrimonial.

  El presente lineamiento aplica dentro y fuera de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S, así como en cualquier espacio donde se desarrollen actividades relacionadas con la operación de Procesados Margarita S.A.S. En caso de evidenciarse esta conducta, la empresa se reserva el derecho de iniciar las acciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar conforme al Código Sustantivo del Trabajo y demás normativas vigentes.
- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de bebidas embriagantes, o en estado de alicoramiento, o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes o en situación que por el efecto de la una o de las otras haga al trabajador no apto para el trabajo. Introducir, consumir y/o distribuir bebidas embriagantes, narcóticas o drogas enervantes en cualquier dependencia de Procesados Margarita S.A.S o durante su jornada de trabajo, en cualquier cantidad.
- Portar, conservar, introducir o hacer uso de armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de trabajo está estrictamente prohibido, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. Esta excepción aplica únicamente a los vigilantes o personal de seguridad debidamente acreditado y autorizado para portar armas en el ejercicio de sus funciones, así como a aquellos elementos que, por su naturaleza y bajo condiciones controladas, hagan parte indispensable del desarrollo de actividades laborales específicas.

  El incumplimiento de esta norma constituye una falta grave que pone en riesgo la integridad física y emocional de los demás trabajadores, compromete la

seguridad del entorno laboral y puede dar lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa, además de las sanciones legales correspondientes.

- Ausentarse del lugar de trabajo sin una causa justificada o sin la debida autorización por parte de Procesados Margarita S.A.S., constituye una falta disciplinaria. Esta disposición excluye los casos en que exista una huelga legalmente declarada, situación en la cual los trabajadores deberán retirarse del lugar de trabajo conforme a lo establecido por la normatividad vigente. La reincidencia o persistencia en este comportamiento podrá ser considerada como falta grave y acarrear las sanciones correspondientes, de acuerdo con el reglamento interno de trabajo y la legislación laboral aplicable.
- Disminuir intencionalmente u obstaculizar el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no de ellos.
- Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda dentro de Procesados Margarita S.A.S.
- Repartir, fijar o hacer circular en los lugares de trabajo, avisos, volantes o escritos que no sean producidos o autorizados por Procesados Margarita S.A.S.
- Restringir, limitar, impedir o coaccionar, por cualquier medio, directa o indirectamente, la libertad de cualquier trabajador para decidir libremente si desea trabajar o no, afiliarse o no a una organización sindical, o permanecer o retirarse de ella, constituye una conducta inaceptable y una falta grave contra los derechos fundamentales de libre asociación y escogencia del trabajo.

  Toda forma de presión, amenaza, discriminación o represalia orientada a influir en las decisiones individuales del trabajador frente a su afiliación sindical o su vínculo laboral será considerada una violación a la legislación laboral vigente y podrá dar lugar a sanciones disciplinarias y/o acciones legales. Procesados Margarita S.A.S. promueve y protege un ambiente de respeto, en el cual se garantice la libertad sindical y el derecho al trabajo conforme a los principios constitucionales y normativos que rigen las relaciones laborales en Colombia.
- Utilizar los elementos, herramientas o vehículos u otros bienes suministrados por Procesados Margarita S.A.S para objeto distinto del asignado.
- Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad propia, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique las máquinas, elementos, edificios, talleres, vehículos o salas de trabajo.
- Aprovecharse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros, de los estudios, investigaciones, informaciones confidenciales, mejoras, desarrollos, descubrimientos, creaciones, innovaciones o invenciones realizadas por otros trabajadores o en las cuales estos hayan intervenido durante la vigencia de su contrato de trabajo, sin la autorización expresa de Procesados Margarita S.A.S, constituye una falta grave.

Asimismo, queda expresamente prohibida la divulgación total o parcial de dicho conocimiento o material, ya sea por medios físicos, digitales o verbales, sin el consentimiento previo y por escrito de Procesados Margarita S.A.S. Esta disposición aplica tanto durante la relación laboral como después de su finalización, en la medida en que se trate de información considerada confidencial, reservada o estratégica para los intereses de Procesados Margarita S.A.S.

El incumplimiento de esta norma compromete la integridad del conocimiento corporativo, vulnera los derechos de propiedad intelectual de la organización y de sus trabajadores, y podrá dar lugar a sanciones disciplinarias, así como a las acciones legales pertinentes conforme a la normatividad vigente.

- Retirar de los archivos de Procesados Margarita S.A.S, o dar a conocer cualquier documento que en ellos exista sin autorización escrita de la persona facultada para darla.
- Actuar con negligencia, descuido, imprudencia o temeridad en el ejercicio de las funciones asignadas, o contravenir de manera directa o indirecta las advertencias, señales, instrucciones, normas, protocolos, medidas de precaución o disposiciones establecidas en materia de seguridad, higiene industrial o disciplina por parte de Procesados Margarita S.A.S., constituye una falta grave.

La sola desobediencia, violación o inobservancia de cualquier norma de conducta relacionada con la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física y mental de los trabajadores será sancionable, independientemente de que se haya generado o no un daño, perjuicio, accidente o consecuencia material. Esta responsabilidad aplica incluso si la acción u omisión se produce sin dolor o intención, dado que el incumplimiento de las medidas preventivas pone en riesgo no solo al infractor, sino también a sus compañeros de trabajo, a Procesados Margarita S.A.S y al entorno laboral en general.

Procesados Margarita S.A.S. promueve una cultura de seguridad, autocuidado y cumplimiento normativo, y exige a todos sus colaboradores el estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos, como condición esencial para preservar un ambiente laboral sano, seguro y eficiente.

- Ocuparse en cosa distinta de sus labores durante las horas de trabajo sin previo permiso de su superior.
- Permitir o patrocinar la suplantación de un familiar inscrito en Procesados Margarita S.A.S, por otra persona que no tenga derecho a los beneficios o servicios que ésta ofrece o continuar disfrutando de servicios o beneficios de carácter legal o convencional sin tener derecho a ellos.
- Retirarse del trabajo, o del puesto respectivo durante las horas de servicio sin permiso del superior inmediato o sin causa justificada.
- Dormirse en el sitio de trabajo o en las instalaciones durante la jornada laboral.

- Amenazar, agredir, injuriar, agraviar o faltar en cualquier forma a sus superiores, subalternos o compañeros de trabajo, o a quienes, por razón de sus negocios u otras razones, circunstancias o motivos estuvieren en predios, oficinas e instalaciones de Procesados Margarita S.A., S.
- Llegar con retardo al puesto de trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de Procesados Margarita S.A.S.
- Retirarse del sitio de trabajo antes de que se presente el trabajador que lo deba suceder en la labor.
- Empezar o terminar el trabajo en horas distintas a las reglamentarias, sin orden o autorización de Procesados Margarita S.A.S o de su respectivo superior.
- Participar sin previa autorización de la Compañía en manifestaciones o mítines de cualquier clase dentro de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S.
- Hacer propaganda política en los sitios de trabajo.
- Presentar documentos falsos o suministrar información inexacta a Procesados Margarita S.A.S o a terceras personas para obtener provecho propio o beneficio en los planes que tenga directa o indirectamente establecidos o establezca Procesados Margarita S.A.S, por mera liberalidad o por convención; suministrar datos falsos de trabajos no realizados.
- No prestar su colaboración decidida en caso de riesgo inminente o grave situación que afecte o amenace la seguridad de las personas o los bienes de Procesados Margarita S.A.S.
- Queda estrictamente prohibido organizar o llevar a cabo reuniones dentro de las instalaciones, áreas operativas o administrativas de Procesados Margarita S.A.S., independientemente del motivo o finalidad de las mismas, sin haber obtenido previamente la autorización expresa y por escrito de los superiores jerárquicos correspondientes. Esta medida tiene como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades internas, evitar interferencias en los procesos productivos y administrativos, y mantener un ambiente laboral ordenado, respetuoso y alineado con los lineamientos de Procesados Margarita S.A.S.
- Negarse a recibir cualquier documento (memorando, carta, etc,) que Procesados Margarita S.A.S le haga llegar directamente o a través de sus representantes colocados dentro de la escala jerárquica de la Compañía.
- Fumar dentro de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S.
- Manejar y operar vehículos, equipos o máquinas que no se les haya asignado, o para lo cual no tienen debida autorización.
- Suministrar a extraños, sin autorización expresa, diseños, especificaciones o datos relacionados con la organización, o cualquiera de los sistemas o procedimientos de Procesados Margarita S.A.S.
- Apostar dinero, hacer colectas, rifas, cadenas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
- Solicitar préstamos de dinero a sus compañeros de trabajo valiéndose de su cargo.

- Causar daños en desarrollo de la labor confiada, o en las herramientas o equipos e instalaciones de Procesados Margarita S.A.S.
- Portar y usar medios de distracción en los puestos de trabajo tales como: dispositivos electrónicos, celular, radio, revistas, libros, juegos, etc.
- Ofrecer, vender, prestar, permutar, negociar toda clase de productos, bienes y servicios dentro de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S.
- Recibir visitas de carácter personal en el trabajo, o realizar reuniones dentro de Procesados Margarita S.A.S, o permitir que personas ajenas a Procesados Margarita S.A.S ingresen a ella para asuntos que no estén relacionados estrictamente con el trabajo.
- Trasladar el puesto de trabajo a otro puesto o lugar por razones distintas a las de su trabajo y sin autorización de su inmediato superior.
- Demorarse más del tiempo normal o necesario en cualquier acto o diligencia que Procesados Margarita S.A.S le haya ordenado, o para el cual haya concedido permiso, dentro o fuera de Procesados Margarita S.A.S.
- Demorarse más del tiempo indicado para tomar el refrigerio, almuerzo etc., sin causa justificada.
- Presentar comprobantes o documentos falsos, enmendados o adulterados, o no ceñidos a la escrita verdad para cualquier efecto durante su relación laboral.
- Dar datos o informes falsos sobre operaciones de su cargo.
- Dar información no cierta en cuanto al subsidio familiar, de transporte u otros beneficios.
- Distribuir periódicos, hojas, volantes, circulares etc., o portar afiches o cartelones cuando éstos ataquen la dignidad de las personas, las entidades o Procesados Margarita S.A.S.
- Fijar papeles, circulares o panfletos en cualquiera de las carteleras, cuando ataque la dignidad de las personas, las entidades o Procesados Margarita S.A.S.
- Sacar de Procesados Margarita S.A.S o de los sitios indicados por ella, vehículos propios de ésta, sin la correspondiente autorización.
- Entrar o sacar paquetes, bolsas u objetos semejantes de las instalaciones o lugares de Procesados Margarita S.A.S donde está prohibido, sin mostrar el contenido al personal de vigilancia y/o autorizado por Procesados Margarita S.A.S.
- Irrespetar o dar mal trato al personal de vigilancia, de aseo u otros servicios; sean estos o no trabajadores de Procesados Margarita S.A.S.
- Entrar o salir de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S en horas distintas a las de trabajo sin causa justificada o sin autorización.
- Extraviar, destruir o deteriorar cualquier documento que esté bajo su custodia.
- Utilizar los computadores de Procesados Margarita S.A.S para bajar música de internet o software libre no autorizado.
- Ingresar a internet para buscar páginas pornográficas, revistas, redes sociales, mensajería instantánea, o cualquier otro tema o actividad que no

tenga que ver con la actividad comercial de Procesados Margarita S.A.S o utilizar este medio con fines personales o ajenos a sus funciones laborales.

- Llevar fuera de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S sin autorización previa: manuales, programas (software) y documentos de cualquier naturaleza de propiedad de Procesados Margarita S.A.S, prestarlos o fotocopiarlos sin autorización.
- No vestir la ropa de trabajo adecuada y/o usar incorrectamente los elementos de protección y seguridad, o negarse a usarlos.
- Usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, gorras u otros objetos que se pueden enganchar en equipos o herramientas de trabajo.
- Desacreditar o difamar en cualquier forma y por cualquier medio, a las personas, servicios, productos, nombre de Procesados Margarita S.A.S.
- Incumplir el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT al igual que la política antifraude y anticorrupción implementados por Procesados Margarita S.A.S, permitiendo el desarrollo de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Incumplir las políticas, manuales, estatutos, reglamentos, directrices, programas, códigos, circulares, procedimientos, normativas existentes en Procesados Margarita S.A.S y en general cualquier instrucción que imparta el empleador.

PARÁGRAFO.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, que modificó el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, Procesados Margarita S.A.S. podrá dar por terminado unilateralmente y con justa causa el contrato de trabajo, sin lugar al pago de indemnización alguna, cuando el trabajador incurra en una falta grave, reiterada o no, respecto de las obligaciones y prohibiciones contempladas en los artículos 70 y 72 del presente Reglamento Interno de Trabajo.

Dichas obligaciones y prohibiciones constituyen deberes esenciales que buscan garantizar el respeto por la disciplina laboral, la seguridad de los trabajadores, la integridad de las instalaciones, la eficiencia de los procesos y el cumplimiento del marco normativo vigente. Su inobservancia puede poner en riesgo el ambiente laboral, los bienes de Procesados Margarita S.A.S, la salud de los empleados o el normal desarrollo de las actividades productivas.

En estos casos, Procesados Margarita S.A.S se reserva el derecho de iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente, en el que se garantizará al trabajador el pleno ejercicio de su derecho a la defensa y al debido proceso. Esto incluye la comunicación previa de los hechos, la oportunidad para presentar descargos y pruebas, y la notificación de la decisión motivada por parte del empleador.

La gravedad de la falta será valorada considerando el impacto de la conducta, su intencionalidad, la existencia de antecedentes, la afectación generada a terceros, el grado de confianza vulnerado, y el nivel jerárquico del trabajador involucrado. La

decisión final deberá quedar debidamente registrada y archivada en la hoja de vida del empleado.

Este procedimiento se aplicará sin perjuicio de las demás medidas legales, administrativas o judiciales que Procesados Margarita S.A.S pueda adoptar frente a los hechos, cuando así se estime necesario.

CAPITULO XXII- ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 77°.

Procesados Margarita S.A.S. no podrá imponer a sus trabajadores sanciones que no estén expresamente contempladas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, en los pactos colectivos, en la convención colectiva vigente (si la hubiere), en fallos arbitrales, en los contratos individuales de trabajo o en la legislación laboral colombiana. Toda medida disciplinaria deberá respetar el principio de legalidad y estar previamente definida en las normas aplicables, de modo que se garantice el debido proceso y los derechos fundamentales de los trabajadores.

ARTÍCULO 78°.

Se establecen a continuación las clases de faltas disciplinarias que pueden ser cometidas por los trabajadores y las sanciones correspondientes, de conformidad con la gravedad de cada conducta y con las disposiciones legales vigentes:

- **Retardo en el ingreso al puesto de trabajo:** El ingreso con un retraso igual o superior a quince (15) minutos respecto al inicio de la jornada laboral —ya sea en el turno de la mañana, tarde, noche o cualquier otra jornada asignada— sin justificación válida, será considerado una falta leve en primera instancia. Si este comportamiento se repite hasta tres (3) veces, el trabajador será objeto de un llamado de atención formal por escrito.
  En caso de reincidencia posterior al llamado de atención, se procederá a imponer una suspensión de un (1) día sin derecho a salario. Si, a pesar de esta medida, el trabajador continúa incurriendo en la misma conducta, Procesados Margarita S.A.S. podrá aplicar una suspensión disciplinaria más severa, que podrá oscilar entre varios días y hasta un (1) mes, o incluso proceder a la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa, conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y en el presente Reglamento Interno.
- **Ausencia injustificada al trabajo:** La inasistencia total durante una jornada laboral —ya sea en el turno de la mañana, tarde, noche u otro horario asignado— sin justificación válida y sin que se cause un perjuicio de consideración a Procesados Margarita S.A.S., será considerada una falta disciplinaria.
  Ante la primera ocurrencia, el trabajador no recibirá el pago correspondiente al día no laborado ni los dos días siguiente, el cual también será descontado como sanción directa por el incumplimiento. Así mismo, deberá presentarse obligatoriamente al siguiente día hábil para retomar sus funciones.

Si esta conducta se repite en tres (3) ocasiones, Procesados Margarita S.A.S. podrá imponer una suspensión disciplinaria temporal, cuya duración dependerá de la evaluación del caso y podrá extenderse según la reincidencia y la gravedad de la falta.

- **Incumplimiento de deberes y prohibiciones:** La transgresión por parte del trabajador de las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias, incluidas las que se derivan de la Ley, de la convención colectiva (si aplica) y del presente Reglamento Interno de Trabajo, que según la evaluación del empleador no constituya justa causa para la terminación del contrato de trabajo, será sancionada con suspensión hasta por ocho (8) días en la primera vez y hasta por dos (2) meses en caso de reincidencia.
- **Asistir en estado de embriaguez a las instalaciones de la Procesados Margarita S.A.S**: Queda terminantemente prohibido presentarse a las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S. en estado de embriaguez, sin importar si se trata del turno de la mañana, tarde o noche. Si un trabajador incurre en esta conducta, se le aplicará una sanción económica equivalente al descuento de tres (3) días de salario, además de no permitírsele el ingreso a su puesto de trabajo durante esa jornada.

  En caso de reincidencia, Procesados Margarita S.A.S. podrá imponer una suspensión disciplinaria temporal, de duración determinada según la gravedad del caso. Si esta conducta persiste, Procesados Margarita S.A.S estará facultada para proceder con la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa, en concordancia con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y las normas internas de la compañía.

PARÁGRAFO 1°.
Las sanciones aquí previstas se aplicarán sin perjuicio de que Procesados Margarita S.A.S. haga uso de su facultad legal para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por las justas causas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en los acuerdos colectivos, o en el presente Reglamento.

PARÁGRAFO 2°.
En todos los casos en que se impongan sanciones disciplinarias consistentes en suspensión del contrato de trabajo, Procesados Margarita S.A.S. no reconocerá ni pagará salario alguno, ni los días de descanso remunerado de Ley correspondientes al tiempo dejado de laborar por causa de la sanción impuesta. Esta disposición aplica sin excepción, en la medida en que el trabajador haya dejado de prestar el servicio por decisión sancionatoria del empleador.

CAPÍTULO XXIII- TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO, DESPIDOS CON Y SIN PREVIO AVISO

Son consideradas justas causas para la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de Procesados Margarita S.A.S., de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y las disposiciones internas de Procesados Margarita S.A.S, las siguientes:

1. Por parte del empleador:

a). La inasistencia del trabajador a sus funciones en cualquier jornada (mañana, tarde, noche o turno asignado), sin justificación válida y cuando ello ocasione un perjuicio económico u operativo significativo a Procesados Margarita S.A.S.

b). Haber engañado al empleador mediante la presentación de documentos falsos (como certificados, títulos, constancias, entre otros) con el propósito de ser contratado o para obtener beneficios indebidos.

c). Se prohíbe terminantemente cualquier acto de violencia física o verbal, agresión, injuria, maltrato, amenaza o comportamiento altamente indisciplinado por parte del trabajador, ya sea durante el desempeño de sus funciones o dentro de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S. Esta prohibición aplica frente a cualquier persona, incluyendo superiores, compañeros de trabajo, subordinados, personal de vigilancia, clientes, proveedores, contratistas, visitantes o cualquier otra persona, ya sea interna o externa a la organización. El incumplimiento de esta norma constituye falta grave y podrá ser sancionado de acuerdo con lo establecido en la ley y el presente reglamento.

d). Agresiones físicas o verbales de gravedad cometidas fuera del horario laboral, pero que estén dirigidas contra miembros del equipo directivo, compañeros, supervisores o personal vinculado a Procesados Margarita S.A.S.

e). Cualquier daño intencional o negligente causado a instalaciones, maquinaria, equipos, vehículos, insumos, productos u objetos relacionados con el trabajo, así como comportamientos que pongan en riesgo la seguridad de las personas o de los bienes de Procesados Margarita S.A.S.,

f). Actos inmorales o delictivos cometidos dentro de Procesados Margarita S.A.S o en el ejercicio de sus funciones, que atenten contra el ambiente laboral, la moral o el orden institucional.

g). Violaciones graves de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo (artículos 56, 58 y 60), en el presente reglamento interno, en el contrato laboral, o en los pactos y acuerdos vigentes dentro de Procesados Margarita S.A.S.

h). La detención preventiva del trabajador por un período superior a treinta (30) días, salvo que posteriormente sea absuelto, así como el arresto correccional mayor de ocho (8) días o inferior, cuando la causa que lo motive sea de tal gravedad que justifique la terminación del contrato de trabajo, será considerada una causa justa para dar por terminado el vínculo laboral

i). Revelar o divulgar información reservada, confidencial, técnica, operativa o comercial de Procesados Margarita S.A.S, en perjuicio de Procesados Margarita S.A.S.

j). Bajo rendimiento laboral persistente, en relación con la capacidad del trabajador o el rendimiento promedio en tareas similares, cuando no sea corregido dentro de un plazo razonable luego de dos requerimientos escritos, con un intervalo no menor de ocho (8) días entre uno y otro.
Para aplicar este literal, el empleador seguirá este procedimiento:

Requerirá por escrito al trabajador, al menos dos veces, dejando constancia documentada de los bajos resultados y del plan de mejora.

Presentará un cuadro comparativo de desempeño en tareas similares y dará al trabajador ocho (8) días para presentar sus descargos.

Si la respuesta no resulta satisfactoria, se comunicará por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes y se procederá a tomar la decisión correspondiente.

k). El incumplimiento reiterado, injustificado y sin causa válida por parte del trabajador de las obligaciones legales, contractuales o convencionales derivadas de su relación laboral con Procesados Maragrita S.A.S, será considerado una falta grave. Este incumplimiento incluye, pero no se limita, al desinterés en el cumplimiento de funciones asignadas, la negligencia en el desarrollo de las tareas, la inobservancia de los deberes establecidos en la ley, el contrato de trabajo, las cláusulas pactadas o los acuerdos colectivos vigentes. La persistencia en este comportamiento, a pesar de advertencias, llamados de atención o medidas disciplinarias previas, podrá dar lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral colombiana.

l). La práctica de hábitos o vicios que perturben el orden, la disciplina o el desempeño del trabajador dentro de las instalaciones de Procesados Margarita S.A.S.

m). Negarse de manera sistemática a cumplir con las medidas médicas preventivas, curativas o de seguridad e higiene prescritas por el médico o las autoridades competentes.

n). Incapacidad física, mental o profesional que imposibilite al trabajador para desarrollar las tareas asignadas, demostrada objetivamente.

o). La existencia de enfermedades contagiosas o crónicas de origen no laboral, o lesiones que no hayan sido ocasionadas por accidentes de trabajo y que incapaciten al trabajador por un período superior a ciento ochenta (180)

días, y cuya recuperación, de acuerdo con dictámenes médicos oficiales, no sea probable dentro de dicho término, podrá constituir una causa para la terminación del contrato de trabajo. En estos casos, el despido únicamente podrá efectuarse una vez haya transcurrido el plazo de los 180 días continuos de incapacidad, siempre y cuando no exista pronóstico de recuperación favorable que permita la reincorporación del trabajador a sus funciones.
Procesados Margarita S.A.S, en caso de dar por terminado el contrato bajo estas circunstancias, deberá reconocer al trabajador todas las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales a las que haya lugar, conforme a la normatividad laboral vigente.

p). Reconocimiento de pensión de vejez, invalidez o jubilación al trabajador durante su vínculo con Procesados Margarita S.A.S.

q) Cualquier otra justa causa reconocida en contratos individuales, pactos colectivos, laudos arbitrales o normas internas de Procesados Margarita S.A.S

r). El incumplimiento injustificado del deber de reincorporarse al trabajo después de vacaciones, licencias o suspensiones. La no presentación el día hábil siguiente sin justificación podrá considerarse abandono del cargo, salvo comprobación oportuna de fuerza mayor.

s). La ausencia al trabajo, aun por primera vez, que ocasione un daño grave o perjuicio considerable a instalaciones, maquinarias, productos o intereses de Procesados Margarita S.A.S.

t). La pérdida, daño o deterioro de los productos o insumos que transporta, manipula o elabora el trabajador, cuando sea producto de descuido, negligencia o culpa grave.

u). Se prohíbe expresamente a los trabajadores dar o recibir préstamos de dinero entre superiores jerárquicos y subordinados dentro del entorno laboral, ya sea de manera directa o a través de terceros. Esta práctica puede generar conflictos de interés, presiones indebidas, afectación del clima organizacional o comprometer la imparcialidad en las relaciones laborales. El incumplimiento de esta disposición será considerado una falta disciplinaria y podrá dar lugar a las sanciones correspondientes, de acuerdo con la gravedad de la conducta y lo establecido en el presente reglamento.

v) El incumplimiento de cualquiera de las políticas, manuales, reglamentos, códigos de ética, protocolos, procedimientos operativos, instrucciones de seguridad o directrices emitidas por la dirección general de Procesados Margarita S.A.S.

PARÁGRAFO:
En los casos contemplados en los literales j) a p), el empleador deberá notificar por escrito al trabajador su decisión con una antelación mínima de quince (15) días calendario, salvo que se trate de una falta grave que amerite la terminación inmediata conforme lo permite la ley.

2. Por parte del trabajador:
El trabajador podrá dar por terminado su contrato de trabajo con justa causa, cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

a). Cuando haya sido engañado por parte del empleador en relación con las condiciones esenciales del trabajo, incluyéndolo no limitándose al tipo de labor, la jornada, el salario, el lugar de trabajo o cualquier otro aspecto fundamental que haya influido en su decisión de vincularse laboralmente.

b). Cuando el trabajador, o cualquier miembro de su núcleo familiar, sea objeto de actos de violencia física o psicológica, malos tratos, amenazas graves o humillaciones por parte del empleador, dentro o fuera del lugar de trabajo; o cuando tales actos sean cometidos por familiares, representantes o dependientes del empleador con su consentimiento o tolerancia.

c). Cuando el empleador, o sus representantes, induzcan o presionen al trabajador para realizar actos ilícitos, inmorales o contrarios a sus principios éticos, convicciones políticas o creencias religiosas.

d). Cuando, durante la ejecución del contrato, se presenten circunstancias imprevistas que pongan en peligro la seguridad, salud física o mental del trabajador, y el empleador no adopte las medidas adecuadas o se niegue a modificar tales condiciones de riesgo.

e). Cuando el empleador cause intencionalmente perjuicio al trabajador en el desarrollo de sus funciones, ya sea mediante omisiones maliciosas, decisiones arbitrarias, sabotaje o acciones que afecten deliberadamente su desempeño, integridad o bienestar.

f). Cuando el empleador incurra de manera sistemática y sin justificación válida en el incumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales, convencionales o pactadas colectivamente, afectando los derechos o condiciones del trabajador.

g). Cuando el empleador exija, sin motivo razonable ni justificación legal, la prestación de un servicio diferente al acordado contractualmente, o cuando se le obligue a trabajar en un lugar distinto al originalmente pactado, sin el consentimiento del trabajador ni la debida modificación del contrato.

h). Cuando el empleador incurra en violaciones graves de las obligaciones previstas en los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cuando incurra en conductas sancionadas como faltas graves en pactos colectivos, convenciones, laudos arbitrales, contratos individuales o el reglamento interno de trabajo.

i). Cuando el empleador incurra en faltas graves que afecten la dignidad, los derechos fundamentales o las condiciones mínimas de respeto y trato justo de que debe garantizar en la relación laboral.

l). La violación por parte del trabajador de las obligaciones contractuales, convencionales o reglamentarias por tercera vez, así aquella no sea grave.

ARTÍCULO 79º

La violación reiterada por parte del trabajador de las obligaciones contractuales, reglamentarias o convencionales, aun cuando dichas faltas no sean calificadas como graves individualmente, constituirá una causa justa para la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador. Esta reiteración se configurará cuando el trabajador incurra por tercera vez en conductas que impliquen el incumplimiento de los deberes establecidos en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de Procesados Margarita S.A.S, en pactos colectivos, convenciones colectivas o normas legales, independientemente de la naturaleza leve de cada una de las infracciones previas.
Este tipo de reincidencia denota una actitud de desinterés, desobediencia o negligencia frente a las responsabilidades laborales y afecta negativamente el orden, la disciplina y la eficiencia dentro del entorno de trabajo. Por tanto, podrá ser sancionada con la terminación unilateral del vínculo laboral, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO.
En todos los casos en que una de las partes —empleador o trabajador— proceda a la terminación unilateral del contrato de trabajo, deberá expresar de manera clara y precisa la causa o el motivo que da origen a dicha decisión, al momento en que se comunique formalmente la finalización del vínculo laboral.
Una vez manifestado el motivo, la parte que termina el contrato no podrá invocar posteriormente causas o hechos diferentes para justificar su decisión. Esta disposición busca proteger el derecho al debido proceso y garantizar la transparencia y legalidad en la ruptura de la relación laboral.

ARTÍCULO 80°.

Todo contrato de trabajo celebrado entre el empleador y el trabajador lleva implícita una condición resolutoria, aplicable en caso de que alguna de las partes incumpla con las obligaciones pactadas. Dicha condición faculta a la parte afectada para dar por terminado el contrato, con derecho al reconocimiento de los perjuicios causados, los cuales comprenden:

- El lucro cesante, entendido como el valor de las ganancias dejadas de percibir como consecuencia directa del incumplimiento.

- El daño emergente, correspondiente a los gastos o pérdidas en los que la parte cumplida haya incurrido por el incumplimiento de la otra.

En caso de que el empleador finalice el contrato de trabajo de forma unilateral y sin que exista una justa causa debidamente comprobada, o cuando por su conducta dé lugar a que el trabajador finalice válidamente el contrato por una de las justas causas establecidas en la ley, el empleador estará obligado a pagar al trabajador una indemnización por terminación injusta del contrato, la cual será calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Legislativo 2351 de 1965, sin perjuicio de lo establecido en convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos individuales o laudos arbitrales, si resultan más favorables para el trabajador.

CAPÍTULO XXIV- PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 81°.

Con el fin de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, antes de imponer cualquier sanción disciplinaria, Procesados Margarita S.A.S deberá adelantar un procedimiento formal y documentado que permita comprobar la existencia de la falta y otorgar al trabajador el derecho a su defensa.

En consecuencia, el trabajador presuntamente responsable de una falta deberá ser escuchado personalmente y tendrá derecho a presentar sus descargos. Si el trabajador se encuentra afiliado a una organización sindical, tendrá derecho a ser asistido en dicha diligencia por dos (2) representantes sindicales designados por la organización a la que pertenezca. Esta participación sindical busca asegurar la transparencia y el acompañamiento adecuado durante el proceso.

En todos los casos, se dejará constancia escrita detallada de:

- Los hechos que dieron lugar al proceso.
- La citación al trabajador.
- La realización de la diligencia de descargos.
- La valoración de las pruebas o evidencias aportadas.
- La decisión final adoptada por Procesados Margarita S.A.S, sea absolutoria o sancionatoria.

Esta constancia será archivada en la historia laboral del trabajador.

PARÁGRAFO
Cuando Procesados Margarita S.A.S tenga conocimiento de la presunta comisión de una falta disciplinaria, deberá citar al trabajador a diligencia de descargos por escrito, indicando claramente el o los motivos que originan la citación. Esta diligencia deberá programarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento en que Procesados Margarita S.A.S tuvo conocimiento de la conducta presuntamente infractora.

En los casos en que se encuentren presuntamente involucrados dos (2) o más trabajadores en una misma falta, el término para la citación podrá ampliarse hasta diez (10) días hábiles, con el fin de coordinar adecuadamente el proceso y garantizar el derecho de defensa de todos los implicados.

PARÁGRAFO 2
Si el trabajador implicado en la falta presta sus servicios en horario nocturno, Procesados Margarita S.A.S podrá ampliar el término para la citación hasta diez (10) días hábiles, con el propósito de realizar la diligencia en un horario que no interfiera con su jornada habitual de descanso y que le permita ejercer adecuadamente su defensa. Esta medida busca proteger el equilibrio físico y mental del trabajador.

PARÁGRAFO 3
Una vez realizada la diligencia de descargos, Procesados Margarita S.A.S contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para analizar la información recolectada y adoptar una decisión formal, ya sea imponiendo la sanción correspondiente o absolviendo al trabajador. La decisión adoptada deberá ser comunicada por escrito al trabajador y, si aplica, al sindicato al que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la decisión.

PARÁGRAFO 4
En caso de que se imponga una sanción consistente en la suspensión del contrato de trabajo, esta deberá aplicarse por días calendario consecutivos y comenzará a regir a partir de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la notificación escrita de la sanción al trabajador. Durante este tiempo el trabajador quedará exento de asistir a sus labores y no percibirá remuneración, de acuerdo con lo previsto en la ley.

ARTÍCULO 82°
Cualquier sanción disciplinaria que se imponga en contravención al procedimiento descrito en el presente titulo será considerada nula de pleno derecho y no tendrá ningún efecto legal. Procesados Margarita S.A.S reconoce que el cumplimiento riguroso del debido proceso es obligatorio y que la omisión o vulneración de este procedimiento podrá ser objeto de acciones legales por parte del trabajador.

ARTÍCULO 83°. NOTIFICACIÓN EN CASO DE AUSENCIA DEL TRABAJADOR
Cuando por razones ajenas a la voluntad de Procesados Margarita S.A.S., el trabajador se encuentre ausente de su lugar de trabajo de manera temporal —ya sea por incapacidad médica, licencia, vacaciones, permisos personales u otras causas— y no sea posible efectuar la notificación personal del llamado a diligencia de descargos en las instalaciones de la

empresa, Procesados Margarita S.A.S procederá a realizar dicha notificación mediante comunicación escrita enviada por correo certificado a la dirección de residencia registrada oficialmente por el trabajador en los archivos de Procesados Margarita S.A.S.

Se entenderá surtida válidamente la notificación al momento de la entrega del aviso al operador postal, conforme a los términos previstos por la legislación laboral y civil vigente, sin perjuicio de los tiempos que establezca la convención colectiva aplicable o acuerdos contractuales vigentes. La falta de comparecencia del trabajador en la fecha y hora señaladas, sin una justificación válida, no detendrá el procedimiento disciplinario ni invalidará la decisión que se adopte con base en las pruebas recaudadas.

Procesados Margarita S.A.S, una vez cumplido este procedimiento, podrá adoptar la decisión que corresponda —ya sea imponer la sanción disciplinaria o dar por terminado el contrato de trabajo— con base en la evidencia recaudada, siempre garantizando el respeto al debido proceso.

Este procedimiento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en las convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos individuales de trabajo o laudos arbitrales vigentes, los cuales prevalecerán en caso de estipular condiciones más favorables para el trabajador.

ARTÍCULO 84°. ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO

En los casos en que el trabajador incurra en una ausencia o abandono injustificado de sus labores por un período continuo superior a tres (3) días calendario, sin presentar excusa válida ni notificar oportunamente a Procesados Margarita S.A.S, se entenderá que ha procedido a dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, de forma intempestiva y sin justa causa comprobada.

Este comportamiento se considerará como una terminación voluntaria e injustificada por parte del trabajador, en los términos establecidos por el numeral 7 del artículo 8 del Decreto Ley 2351 de 1965, en concordancia con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. En tal evento, Procesados Margarita S.A.S podrá dar por finalizado el vínculo laboral de manera automática, sin necesidad de agotar el procedimiento disciplinario ordinario, y proceder con la liquidación correspondiente, sin perjuicio de las acciones legales que le asistan.

Procesados Margarita S.A.S documentará adecuadamente la ausencia injustificada mediante controles de asistencia, reportes de supervisores, registros electrónicos o cualquier otro medio que permita verificar de forma objetiva el abandono del puesto.

ARTÍCULO 85°. CASOS ESPECIALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO NO SUJETOS A PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Los casos en los cuales se configure una causal de terminación del contrato de trabajo establecida de forma expresa en el Código Sustantivo del Trabajo, en la ley o en el presente reglamento interno, no requerirán la observancia del procedimiento establecido para la aplicación de sanciones disciplinarias, como la citación a descargos o la asistencia sindical, siempre y cuando se trate de causales objetivas o automáticas de terminación.

Entre estos casos se incluyen, entre otros:

- Muerte del trabajador.
- Cumplimiento del término del contrato.
- Finalización de la obra o labor contratada.
- Incapacidad permanente absoluta comprobada.
- Decisión unilateral con preaviso o indemnización en los términos de ley.

No obstante, Procesados margarita S.A.S garantizará en todos los casos la comunicación formal y por escrito de la decisión adoptada, así como el pago oportuno de las prestaciones sociales y demás derechos laborales adquiridos hasta la fecha de terminación del vínculo contractual.

ARTÍCULO 86°. NORMAS SUPLETORIAS Y APLICACIÓN SUBSIDIARIA

En aquellos casos en que existan vacíos normativos, ambigüedades o situaciones no contempladas expresamente en el presente Reglamento Interno de Trabajo, se aplicarán de forma supletoria y obligatoria las disposiciones contenidas en:

- El Código Sustantivo del Trabajo y sus decretos reglamentarios.
- Las leyes laborales complementarias que lo adicionen modifiquen o sustituyan.
- Las convenciones colectivas de trabajo que rijan en Procesados Margarita S.A.S.
- Los pactos colectivos, los contratos individuales de trabajo y los laudos arbitrales vigentes.

Procesados Margarita S.A.S se compromete a revisar periódicamente la actualización de estas normas y a garantizar su cumplimiento integral, en pro del respeto de los derechos y deberes tanto del empleador como de sus trabajadores.

CAPÍTULO XXV- RECLAMOS PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACION

ARTÍCULO 87°. Presentación de reclamos y autoridades competentes

Los trabajadores de Procesados Margarita S.A.S. tienen el derecho de presentar reclamos relacionados con su vínculo laboral, condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, asignaciones, trato recibido, derechos presuntamente vulnerados o cualquier otra situación que pueda afectar su bienestar, dignidad o desarrollo dentro de Procesados Margarita S.A.S.

Dichos reclamos podrán presentarse de manera verbal o escrita ante las siguientes instancias jerárquicas, según la naturaleza del caso y la estructura organizacional:

- Supervisor inmediato
- Coordinador del área
- Director de departamento o dependencia
- Gerente de área o unidad operativa
- Dirección Administrativa o de Gestión Humana, cuando el reclamo trascienda el ámbito operativo.

Las personas mencionadas anteriormente están en la obligación de escuchar activamente y con imparcialidad los planteamientos del trabajador, brindando orientación clara, oportuna y respetuosa. El reclamo deberá ser resuelto con fundamento en principios de justicia, equidad y respeto por la dignidad humana, y dentro de un plazo razonable que no exceda los quince (15) días hábiles, salvo situaciones de mayor complejidad que requieran evaluación adicional o revisión conjunta.

Se podrá solicitar al trabajador que documente su reclamo por escrito, con el fin de dejar constancia formal y facilitar el análisis de este. En todos los casos, el empleador deberá brindar una respuesta oportuna y motivada, informando las acciones adoptadas o el estado del trámite si aún no se ha resuelto.

ARTÍCULO 88°. Derecho a la asesoría sindical

Procesados Margarita S.A.S reconoce el derecho de los trabajadores a acudir al sindicato al que pertenezcan como entidad asesora y garante de sus derechos, en caso de presentar un reclamo individual o colectivo.

El trabajador podrá estar acompañado por un delegado o representante sindical durante el proceso de planteamiento, análisis o resolución del reclamo, siempre que así lo solicite. Esta participación será permitida sin interferencia ni represalias por parte de Procesado Margarita S.A.S, en cumplimiento de los principios de libertad sindical y protección de los derechos colectivos establecidos por la legislación laboral colombiana.

En caso de que el reclamo tenga una dimensión colectiva o se relacione con temas cubiertos por pactos o convenciones colectivas, deberá darse traslado formal al sindicato para su conocimiento, seguimiento y, si corresponde, concertación con Procesados Margarita S.A.S.

CAPÍTULO XXVI- DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES A LAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS Y BONIFICACIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 89°. PRESTACIONES EXTRALEGALES Y SU VIGENCIA

Procesados Margarita S.A.S. podrá otorgar a sus trabajadores prestaciones extralegales —entendidas como beneficios adicionales a los mínimos exigidos por la ley— en virtud de pactos colectivos, convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, acuerdos sindicales u otras disposiciones voluntarias que se encuentren vigentes o que llegaren a suscribirse en el futuro.

Estas prestaciones extralegales tendrán únicamente la vigencia, alcance y condiciones expresamente estipuladas en dichos instrumentos, y no se entenderán incorporadas de forma permanente al contrato individual de trabajo, salvo que así se establezca de manera explícita. Una vez vencido el término pactado, Procesados Margarita S.A.S no estará obligado a mantener, renovar o extender dichos beneficios, a menos que exista una disposición legal, reglamentaria o contractual que así lo exija.

Estas disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo previsto en el presente Reglamento Interno de Trabajo, ni de las normas laborales vigentes que resulten más favorables al trabajador, conforme al principio de favorabilidad consagrado en el derecho laboral colombiano.

ARTÍCULO 90°. CONCESIONES ESPECIALES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL

Toda concesión especial, estímulo, beneficio individual o trato preferencial que Procesados Margarita S.A.S. otorgue de manera discrecional y específica a uno o varios trabajadores, ya sea como reconocimiento a méritos individuales, cumplimiento excepcional de metas, necesidades personales comprobadas, razones humanitarias o cualquier otra circunstancia particular, no generará precedente ni derecho automático a ser replicado o exigido por otros trabajadores.

Estas concesiones tendrán un carácter estrictamente excepcional, temporal y revocable, y no constituirán una obligación permanente ni implicarán modificación del contrato individual de trabajo, del reglamento interno o de las condiciones generales de empleo. Procesados Margarita S.A.S podrá modificar, suspender o retirar estos beneficios en cualquier momento, sin que ello implique vulneración de derechos adquiridos o trato discriminatorio, siempre que se trate de situaciones particulares no generalizables.

En ningún caso estas concesiones especiales podrán ser invocadas como fundamento para reclamar igualdad de trato frente a beneficios extralegales colectivos, ni darán lugar a reclamaciones jurídicas por supuesta discriminación o aplicación generalizada.

CAPÍTULO XXVII- MECANISMOS DE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCION

ARTÍCULO 91°. – MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

Procesados Margarita S.A.S reconoce la importancia de garantizar un entorno laboral saludable, respetuoso y digno, por lo cual adopta mecanismos de prevención orientados a promover una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad, la tolerancia y la sana

convivencia. Estas acciones buscan generar una conciencia colectiva y participativa entre todos los miembros de la organización, fortaleciendo los principios de armonía y bienestar en el ámbito de trabajo.

Los mecanismos de prevención tienen como finalidad fundamental asegurar que las relaciones laborales se desarrollen en condiciones justas y humanas, dentro de un ambiente laboral armónico, que respete la dignidad, la honra, la intimidad, la salud mental y la libertad individual de todos los trabajadores. En este sentido, Procesados Margarita S.A.S asume un compromiso institucional con la prevención, detección oportuna y abordaje adecuado de cualquier conducta que pueda constituir acoso laboral, conforme a lo establecido por la Ley 1010 de 2006 y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 92°. – ACCIONES PREVENTIVAS Y MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

En el marco de su compromiso con la prevención del acoso laboral y el fortalecimiento del bienestar laboral, Procesados Margarita S.A.S ha dispuesto una serie de acciones y estrategias orientadas a desarrollar el objetivo planteado en el artículo anterior, entre las cuales se destacan las siguientes:

Campañas de información y sensibilización:
Se brindará información permanente a todos los trabajadores sobre el contenido y alcance de la Ley 1010 de 2006, mediante campañas institucionales, actividades pedagógicas, conversatorios, talleres y capacitaciones. Estas acciones abordarán temas como:

- Identificación de conductas que constituyen acoso laboral.
- Diferenciación entre situaciones de acoso y otras conductas no constitutivas del mismo.
- Factores agravantes y atenuantes.
- Consecuencias disciplinarias y jurídicas.
- Herramientas de protección y canales internos de atención.

Creación de espacios de diálogo y mecanismos internos de resolución de conflictos:
Procesados Margarita S.A.S promoverá encuentros regulares mediante círculos de participación, mesas de trabajo o grupos de diálogo, orientados no solo a la evaluación periódica del clima organizacional y las relaciones interpersonales, sino también al manejo temprano de conflictos laborales. Para ello, se implementarán mecanismos internos de solución de conflictos, que funcionen como medidas preventivas ante posibles situaciones de acoso laboral.

Estos mecanismos incluirán:

- Espacios de mediación voluntaria, liderados por miembros capacitados del Comité de Convivencia u otros delegados imparciales, donde las partes puedan expresar sus diferencias y llegar a acuerdos.

- Protocolos de conciliación interna antes de escalar situaciones al Comité de Convivencia.

- Registro confidencial de los casos tratados, asegurando seguimiento y retroalimentación.

- Talleres participativos de resolución pacífica de conflictos, con aplicación práctica a situaciones cotidianas del entorno laboral.

- Estos mecanismos permitirán escuchar inquietudes, anticiparse a tensiones, promover el respeto mutuo y fomentar la reconstrucción del diálogo antes de que los conflictos escalen o se conviertan en conductas constitutivas de acoso.

Diseño participativo de acciones de convivencia:
En articulación con los trabajadores, se diseñarán e implementarán actividades que contribuyan a construir y fortalecer una cultura de convivencia laboral, tales como:

- Establecimiento compartido de valores, normas y hábitos de buen comportamiento laboral.

- Identificación y documentación de recomendaciones preventivas ante situaciones que puedan poner en riesgo el ambiente de trabajo.

- Revisión colectiva de conductas específicas que pudieran interpretarse como acoso o formas de hostigamiento, y generación de propuestas correctivas o preventivas.

Otras actividades complementarias:
Procesados Maragrita S.A.S podrá establecer en cualquier momento nuevas actividades, planes o estrategias que contribuyan al fortalecimiento del propósito de una cultura libre de acoso laboral, en coherencia con los principios establecidos en este reglamento y la normativa vigente.

ARTÍCULO 93°. – PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA ATENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

Con el fin de atender de manera oportuna, confidencial y eficaz las situaciones que puedan constituir acoso laboral en el entorno organizacional, Procesados Maragrita S.A.S implementa un procedimiento interno de carácter conciliatorio, respetuoso y justo, que da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006. Para tal efecto, se establece lo siguiente:

- **Conformación del Comité de Convivencia Laboral:**

Procesados Margarita S.A.S cuenta con un comité especializado, denominado Comité de Convivencia Laboral, integrado por representantes designados por Procesados Margarita S.A.S y representantes elegidos por los trabajadores, conforme a lo estipulado en las circulares internas o instructivos gerenciales pertinentes. Este órgano tiene carácter autónomo y consultivo, y tiene la función de canalizar, analizar y acompañar la resolución de los casos relacionados con convivencia laboral.

- **Funciones del Comité de Convivencia Laboral:**

El comité ejercerá las siguientes funciones principales:

a) Realizar una evaluación permanente del ambiente laboral y de las relaciones interpersonales dentro de Procesados Margarita S.A.S, identificando oportunidades de mejora en la convivencia.

b) Recibir, estudiar y analizar los reportes o quejas relacionados con posibles conductas de acoso laboral, garantizando siempre la confidencialidad, el respeto al debido proceso y la reserva de la información.

c) Promover espacios de conciliación entre las partes involucradas, orientados a la solución pacífica de los conflictos y a la restauración de relaciones laborales saludables.

d) Formular recomendaciones o medidas preventivas a las distintas áreas de Procesados Margarita S.A.S, encaminadas a evitar la reincidencia de comportamientos que atenten contra la armonía laboral.

Este procedimiento busca generar una respuesta proactiva y preventiva frente a las situaciones que afecten el ambiente laboral, priorizando el bienestar colectivo y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. Procesados Margarita S.A.S se compromete a velar por la implementación efectiva de este mecanismo, como parte integral de su cultura organizacional.

Además de las funciones previamente establecidas, el Comité de Convivencia Laboral de Procesados Margarita S.A.S desarrollará las siguientes actividades para garantizar una gestión eficaz y humanizada en la prevención y atención de las conductas que puedan constituir acoso laboral:

a). **Promover la implementación efectiva de los mecanismos de prevención:**
El Comité impulsará el cumplimiento de todas las estrategias, acciones y herramientas descritas en los artículos anteriores, velando por su ejecución sistemática, su actualización continua y su adecuación a las necesidades reales de la organización y sus trabajadores.

b). **Analizar confidencialmente casos particulares**:
En los casos en que se reciban solicitudes o reportes relacionados con presuntas situaciones de acoso laboral, el Comité examinará cuidadosamente los hechos

presentados, garantizando la reserva y confidencialidad que exigen este tipo de procedimientos, con respeto pleno por la dignidad e intimidad de las personas involucradas.

c). Emitir recomendaciones para restaurar la convivencia:
Ante situaciones que hayan afectado la armonía y el respeto dentro del entorno laboral, el Comité propondrá acciones y recomendaciones orientadas a reconstruir el tejido relacional entre las partes implicadas, fomentando espacios de reconciliación, diálogo y acuerdos voluntarios que fortalezcan la convivencia laboral. En todo momento se garantizará el principio de confidencialidad cuando las circunstancias así lo requieran.

d). Sugerir mejoras a los mecanismos de prevención:
El Comité podrá emitir sugerencias específicas para optimizar las acciones preventivas institucionales, especialmente aquellas que apunten a la eliminación de conductas recurrentes o de mayor incidencia en el entorno laboral. Estas sugerencias podrán versar sobre nuevas metodologías, contenidos formativos, estrategias comunicativas o ajustes procedimentales que favorezcan un ambiente de trabajo libre de acoso.

e). Responder a requerimientos de autoridades laborales:
El Comité deberá atender oportunamente las conminaciones preventivas que formulen los inspectores del trabajo, en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, adoptando o recomendando las medidas que se consideren pertinentes para garantizar la legalidad, la protección de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento normativo.

f). Desarrollar actividades conexas o complementarias:
Se realizarán todas aquellas acciones adicionales que, en virtud de su naturaleza o afinidad con las funciones del Comité, resulten necesarias para alcanzar sus objetivos y para fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión, la empatía y la corresponsabilidad.

g). Frecuencia de reuniones y coordinación operativa:
El Comité de Convivencia Laboral se reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre. Asimismo, elegirá de entre sus miembros un coordinador responsable de recibir las solicitudes de evaluación de casos, quien actuará como canal directo entre los trabajadores y el Comité. Ante este coordinador podrán presentarse también sugerencias relacionadas con el mejoramiento de la convivencia por parte de cualquier miembro de la comunidad empresarial.

h). Evaluación y tratamiento de solicitudes recibidas:
Una vez recibidas las solicitudes relacionadas con posibles hechos de acoso laboral, el Comité las evaluará en sesión formal. Si la situación lo permite y es pertinente, se escuchará a las personas involucradas y se facilitarán espacios de diálogo restaurativo. En dichos espacios se buscará reconstruir relaciones sanas de

convivencia y se formularán las recomendaciones necesarias para prevenir la repetición de los hechos. En casos donde sea viable, se promoverán compromisos de convivencia entre las partes.

i). Remisión para acciones disciplinarias cuando sea pertinente:
En aquellos casos en que, como resultado del análisis de un caso, el Comité considere que los hechos ameritan la apertura de procesos disciplinarios, se remitirá la situación, junto con las recomendaciones y sugerencias pertinentes, a los funcionarios o dependencias competentes dentro de Procesados Margarita S.A.S, a fin de que se adelanten los procedimientos internos que correspondan, en concordancia con la Ley y el presente reglamento interno.

j). Respeto a los derechos legales de las partes involucradas:
El desarrollo de este procedimiento interno preventivo no limita ni restringe, en ningún caso, el derecho que tiene cualquier trabajador que se considere víctima de acoso laboral, de acudir a las instancias administrativas o judiciales establecidas por la Ley 1010 de 2006. Procesados Margarita S.A.S garantiza que este procedimiento interno será complementario, respetuoso y coherente con el ordenamiento jurídico colombiano.

CAPITULO XXVIII- DE LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL ACOSO LABORAL

ARTICULO 94°- Sujetos involucrados en conductas de acoso laboral y acoso sexual

En el marco de la Ley 1010 de 2006 y demás disposiciones vigentes, Procesados Margarita S.A.S establece que pueden ser **sujetos activos** (quienes ejercen la conducta) o **sujetos pasivos** (quienes la reciben) de acoso laboral o sexual todos los miembros de la organización que mantengan una relación laboral, incluyendo:

- Empleados con contrato a término fijo o indefinido.
- Trabajadores en periodo de prueba.
- Aprendices en etapa práctica.
- Supervisores, coordinadores, jefes o cualquier figura con rol de liderazgo.
- Directivos y representantes legales.
- Personal contratado por obra o labor.
- Cualquier otro trabajador vinculado bajo una relación laboral directa con la empresa.

Se excluyen como sujetos activos los **prestadores de servicios independientes** que no tienen subordinación directa, sin perjuicio de que puedan ser reportados por su conducta a sus empleadores o entidades contratantes si incurren en comportamientos inapropiados dentro de las instalaciones o en relación con el personal de la empresa.

Todos los mencionados pueden **verse expuestos o ser responsables** de conductas constitutivas de acoso laboral o sexual, ya sea entre compañeros del mismo nivel jerárquico o en relaciones verticales (de superior a subordinado o viceversa). Por ello, Procesados Margarita S.A.S promoverá activamente la prevención, atención y sanción de este tipo de conductas, mediante los mecanismos establecidos en el presente reglamento y en la legislación nacional.

CAPÍTULO ESPECIAL 1 – GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS

ARTÍCULO 95°– GARANTÍA Y USO ADECUADO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES

Procesados Margarita S.A.S reconoce la importancia de los medios tecnológicos como herramientas esenciales para el desarrollo eficiente de sus actividades operativas, administrativas y de comunicación. En virtud de ello, la empresa implementa políticas claras para garantizar el uso adecuado, la protección de la información y la integridad de los sistemas tecnológicos institucionales.

Procesados Margarita S.A.S es propietaria de todos los recursos tecnológicos que pone a disposición de los trabajadores, los cuales incluyen, pero no se limitan a:

- Equipos de cómputo
- Redes internas y acceso a internet
- Software licenciado y sistemas informáticos
- Cámaras de videovigilancia (CCTV) instaladas en las áreas definidas
- Grabaciones de llamadas realizadas desde líneas telefónicas corporativas
- Perfiles institucionales en redes sociales

ARTÍCULO 96° – PROTECCIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Con el fin de proteger los activos digitales, prevenir el uso indebido, salvaguardar la información confidencial y garantizar un ambiente de trabajo seguro, Procesados Margarita S.A.S podrá realizar verificaciones, monitoreo y auditorías periódicas de los medios tecnológicos asignados, siempre en concordancia con la normatividad vigente sobre protección de datos personales y derechos laborales.

Estas acciones incluyen, pero no se limitan a:

- Revisión de historiales de navegación, correos electrónicos y registros de actividad en equipos corporativos
- Verificación de archivos o documentos almacenados en los dispositivos o servidores institucionales

- Supervisión del uso de redes sociales institucionales o asociadas a la imagen de la empresa

ARTÍCULO 97° – OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR FRENTE A LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS

Todo trabajador que tenga acceso a medios tecnológicos de la empresa deberá:

- Hacer uso de ellos exclusivamente para fines laborales
- Mantener la confidencialidad de la información manejada
- Abstenerse de instalar software no autorizado o de realizar modificaciones sin permiso
- Evitar el uso de los recursos tecnológicos para actividades personales, ilícitas o contrarias a los valores de la empresa
- Reportar cualquier incidente de seguridad, falla técnica o sospecha de uso indebido

ARTÍCULO 98°– SANCIONES POR USO INDEBIDO

El uso inadecuado, negligente o malintencionado de los medios tecnológicos de Procesados Margarita S.A.S será considerado una falta disciplinaria, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el presente reglamento, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes si se vulneran derechos, se causa daño a la empresa o se compromete información sensible.

CAPÍTULO ESPECIAL 2 – POLÍTICA DE ALCOHOL, DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ARTÍCULO 99° – PROPÓSITO Y ALCANCE

Procesados Margarita S.A.S, en cumplimiento de su compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, establece la presente política de prevención y control del consumo de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Este capítulo aplica a todos los trabajadores, sin distinción de cargo o tipo de contrato, y tiene como objetivo prevenir accidentes laborales, proteger la integridad física y mental del personal, y garantizar un entorno de trabajo seguro, saludable y libre de riesgos asociados al consumo de dichas sustancias.

ARTÍCULO 100° – PROHIBICIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Se encuentra estrictamente prohibido que cualquier trabajador:

Ingrese o permanezca en las instalaciones de la empresa bajo el efecto de bebidas alcohólicas, drogas ilegales, o sustancias que alteren su estado de conciencia, juicio, percepción, ánimo o capacidad de reacción.

Consuma, distribuya o porte bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones, vehículos o durante el desarrollo de sus funciones laborales.

Se presente al turno de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias que puedan comprometer su desempeño o seguridad.

Como medida preventiva, la empresa podrá desarrollar campañas de concientización, capacitaciones periódicas, y estrategias de intervención para fomentar hábitos saludables y el autocuidado en el marco del SG-SST.

ARTÍCULO 101° – DETECCIÓN, MONITOREO Y PRUEBAS

Procesados Margarita S.A.S se reserva el derecho de realizar pruebas de detección de alcohol o sustancias psicoactivas a sus trabajadores en los siguientes casos:

- En situaciones de sospecha razonable de consumo o alteración de comportamiento.
- Cuando se haya producido un accidente laboral o incidente.
- Como parte de exámenes médicos ocupacionales requeridos por la empresa.
- Durante jornadas laborales programadas, cuando la naturaleza del cargo implique riesgo para sí o para terceros.

Estas pruebas deberán cumplir con los principios de confidencialidad, respeto a la dignidad humana y legalidad.

ARTÍCULO 102° – CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de esta política será considerado una falta grave y dará lugar a las medidas disciplinarias establecidas en el presente reglamento, sin perjuicio de las acciones legales o contractuales que puedan derivarse, incluyendo la terminación del contrato por justa causa, conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

Adicionalmente, si se identifica que un trabajador presenta una condición de dependencia, la empresa podrá orientar al trabajador para acceder a programas de apoyo o canalizarlo hacia instituciones especializadas, dentro de sus posibilidades y conforme a la normatividad vigente.

ARTÍCULO 103° – RELACIÓN CON EL SG-SST

Esta política hace parte integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y se articula con otras medidas preventivas, protocolos de seguridad, análisis de riesgos y programas de vigilancia epidemiológica implementados por la empresa.

Procesados Margarita S.A.S se compromete a mantener actualizada esta política, hacerla conocida por todos los trabajadores y promover un ambiente laboral libre de sustancias que pongan en riesgo la vida, la salud y la productividad de todos.

CAPITULO XXIX- PUBLICACIONES

ARTÍCULO 104°. – Publicación, Divulgación y Revisión del Reglamento Interno de Trabajo

Con el propósito de garantizar que todos los trabajadores y colaboradores vinculados a Procesados Margarita S.A.S conozcan de manera clara, oportuna y efectiva el contenido del presente Reglamento Interno de Trabajo, Procesados Margarita S.A.S adoptará mecanismos de divulgación accesibles, sostenibles y en concordancia con las nuevas tecnologías, sin comprometer el respeto al medio ambiente.

En lugar de la impresión física masiva del Reglamento, Procesados Margarita S.A.S implementará un sistema de consulta digital mediante la ubicación estratégica de códigos QR en sitios visibles, de alta circulación y fácil acceso dentro de las instalaciones de trabajo. Dichos códigos permitirán que cualquier persona interesada, tanto trabajadores como terceros autorizados, puedan acceder desde sus dispositivos móviles a la versión completa, actualizada y oficial del Reglamento Interno de Trabajo.

Esta medida busca promover el acceso eficiente y permanente a la normativa interna, a la vez que se evita el uso excesivo de papel, contribuyendo de manera directa a las políticas de sostenibilidad ambiental de Procesados Margarita S.A.S. Procesados Margarita S,A,S considera que esta metodología facilita la consulta inmediata y reduce el impacto ecológico de los procesos administrativos.

Además, se expedirá una circular interna en la que se informará formalmente a todos los trabajadores sobre la disponibilidad del Reglamento, la funcionalidad de los códigos QR y la obligación de conocer y cumplir su contenido. Esta circular hará parte de las comunicaciones oficiales de la organización y será socializada en espacios físicos y digitales.

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo, los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados tendrán derecho a solicitar ajustes o modificaciones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la divulgación oficial del Reglamento, siempre que consideren que alguna de sus disposiciones contraviene lo establecido en los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del mencionado Código, que regulan

principios fundamentales como la igualdad, la libertad de afiliación sindical, y la protección de los derechos laborales colectivos.

Procesados Margarita S.A.S revisará cuidadosamente cualquier solicitud recibida en este marco, garantizando una respuesta respetuosa, oportuna y en consonancia con los principios legales y constitucionales que rigen las relaciones laborales en Colombia.

CAPÍTULO XXX- VIGENCIA

ARTÍCULO 105°

El presente Reglamento regirá a partir de su publicación en cartelera, de acuerdo con lo prescrito en el artículo anterior.

CAPÍTULO XXXI- DISPOSICIONES LEGALES

ARTÍCULO 106°

Desde la fecha que entra en vigor el presente Reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido Procesados Margarita S.A.S.

CAPÍTULO XXXII- CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 107°

No producen ningún efecto las cláusulas del Reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo prescrito en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas, o fallos arbitrales vigentes al empezar a regir el presente Reglamento, o que adquieran vigencia con posterioridad a él, los cuales sustituyen las disposiciones del Reglamento, en cuanto fueren más favorables al trabajador. (Artículo 109, C.S.T.).

María Margarita Herrera

Representante legal
CC:51727438

TABLA DE CONTROL DE CAMBIO

versión	Descripción	Fecha
001	Emisión inicial SG-SST	27/07/2021
002	Actualización a Sistema Integrado de Gestión	21/03/2026

